RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

boss.gouv.fr
Le bulletin officiel de la Sécurité sociale

Version en vigueur au 01/01/2026

Afficher les différences avec la version précédente

Protection sociale complémentaire

Traitement social des contributions des employeurs au financement de la retraite supplémentaire et de la prévoyance complémentaire collectives et obligatoires

Voir le détail de la mise à jour

Chapitre 1 - Définition des contributions des employeurs exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale

10 Afin d'encourager les employeurs à développer, au profit de leurs salariés, le financement de garanties de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire, les contributions qu'ils versent à ce titre bénéficient d'une exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, sous certaines conditions, notamment que les garanties revêtent un caractère collectif et obligatoire.

Le champ des garanties pour lesquelles ces contributions sont exemptées peut inclure :

- des prestations de retraite qui complètent les régimes d'assurance vieillesse obligatoire de base et les régimes complémentaires de retraite à affiliation légalement obligatoire ;
- des prestations de prévoyance destinées à couvrir les risques décès, d'incapacité de travail ou d'invalidité, d'inaptitude et de maladie (remboursement des frais de santé), de maternité, de chômage et de dépendance ou de perte d'autonomie.

20 Constituent des contributions de l'employeur toutes les sommes versées à un organisme habilité pour couvrir ces garanties, destinées à financer des prestations de retraite supplémentaire ou de prévoyance complémentaire, quelle que soit leur dénomination (cotisations, dotations, subventions, soultes, appels de fonds ou refacturation, etc.) et qu'elles aient ou non pour objet de financer la création de droits nouveaux.

30 Les prestations financées doivent venir en complément des couvertures organisées en matière de retraite ou de prévoyance par les régimes de base et complémentaires au bénéfice des salariés, anciens salariés et ayants droit. L'exclusion d'assiette est toutefois soumise à certaines conditions supplémentaires. Elle est admise uniquement dans certaines limites en termes de montants. En outre, les contributions de l'employeur ne doivent pas se substituer à un élément de rémunération du salarié.

Texte de référence : Article L. 242-1 4° du code de la sécurité sociale

Section 1 - Principe général d'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale

A. Principe général d'assujettissement des contributions des employeurs au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire

40 Les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire qui remplissent les conditions définies ci-dessous sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale de chaque assuré, à hauteur de limites différentes pour la retraite supplémentaire d'une part et la prévoyance complémentaire d'autre part.

50 Ces contributions sont assujetties à la contribution sociale généralisée (CSG) ainsi qu'à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Elles ne peuvent donner lieu à l'application de l'abattement au titre des frais professionnels. Elles sont en outre assujetties au forfait social aux taux applicables en fonction de la nature des garanties dans les conditions suivantes :

Type de contributions	Taux de forfait social
Contributions destinées au financement d'un régime de retraite supplémentaire	20 %
Contributions destinées au financement d'un régime de retraite supplémentaire qui prévoit que l'allocation de l'épargne est affectée à l'acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire	16 %
Contributions destinées au financement de la prévoyance dans les entreprises de 11 salariés et plus	8 %
Contributions destinées au financement de la prévoyance dans les entreprises de moins 11 salariés	0 %

Textes de référence : Articles L. 136-2, L. 137-15, L.137-16, D.137-1 du code de la sécurité sociale, articles L.224-2, L. 224-3 du code monétaire et financier

B. Condition de non-substitution à un élément de rémunération

60 Le bénéfice de l'exclusion d'assiette est subordonné au fait que les contributions des employeurs ne se substituent pas à d'autres éléments de rémunération soumis à cotisations en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et versés au cours des douze derniers mois.

Par conséquent, la contribution de l'employeur destinée au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire qui serait versée pour la première fois moins de 12 mois après le dernier versement d'un élément de rémunération supprimé en tout ou partie depuis (prime soumise à cotisations par exemple), doit être totalement assujettie à cotisations de sécurité sociale.

La contribution bénéficie de nouveau de l'exclusion d'assiette si l'entreprise rétablit pour l'avenir l'élément de rémunération ainsi supprimé.

70 Ce principe de non-substitution s'applique aux systèmes de garanties de retraite supplémentaire ou de prévoyance complémentaire créés après le 31 décembre 2004.

La date de création d'un système de garanties correspond, selon les cas, à la date de conclusion de la convention, de l'accord collectif ou de l'avenant l'instituant, à celle de la ratification par la majorité des intéressés de l'accord proposé par le chef d'entreprise ou à celle de la décision unilatérale du chef d'entreprise.

Exemple :

Un système de garanties est créé par un accord collectif signé le 15 juin 2026. Il convient de vérifier que la contribution qui le finance n'est pas équivalente à un élément de rémunération soumis à cotisations en tout ou partie supprimé, et versé pour la dernière fois entre le 16 juin 2025 et le 15 juin 2026.

En l'occurrence, des salariés ont perçu entre le 1er octobre 2025 et le 30 septembre 2026 une prime mensuelle de technicité d'un montant de 60 euros. A compter du 1er octobre 2026, ils ont reçu 20 euros au titre de cette prime mensuelle de technicité. Par ailleurs, l'employeur verse une contribution de retraite supplémentaire de 45 euros. Dans cet exemple, la totalité de la contribution au régime de retraite supplémentaire doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales.

Texte de référence : Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale

Section 2 - Modalités de calcul des limites d'exclusion de l'assiette des contributions des employeurs à la protection sociale complémentaire

A. Rémunération et plafond à prendre en compte pour le calcul de la limite

1. Rémunération à prendre en compte

80 L'exclusion de l'assiette de cotisations n'est admise que dans la limite d'un certain montant, défini en fonction de la rémunération du salarié.

La rémunération du salarié prise en compte correspond à l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

90 Ainsi, les contributions de l'employeur pour le financement de garanties collectives et obligatoires bénéficiant de cette exclusion d'assiette ne sont pas prises en compte.

100 Toutefois, certaines participations des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, qui sont soumises à cotisations de sécurité sociale, ne sont également pas prises en compte :

- les contributions versées pour le financement de la retraite supplémentaire et/ou de la prévoyance complémentaire à caractère facultatif ;
- la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations à un régime de retraite complémentaire obligatoire ;
- la part des contributions de l'employeur pour le financement d'un régime de prévoyance complémentaire qui excède les limites de l'exclusion d'assiette.

Cette liste n'est pas limitative.

110 La fraction des contributions excédant la limite doit être intégrée dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et n'est dès lors pas assujettie au forfait social.

2. Plafond à prendre en compte

120 La limite de l'exclusion d'assiette est un montant forfaitaire, commun à tous les salariés, exprimé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS). Ce montant n'est donc pas proratisé en fonction de la rémunération du salarié.

Textes de référence : Articles R. 242-2, D. 242-1 du code de la sécurité sociale, Rubrique Assiette générale (Boss)

B. Calcul des limites d'exclusion d'assiette des contributions des employeurs à la retraite supplémentaire

130 Le montant annuel des contributions des employeurs est exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale pour sa part n'excédant pas la plus élevée des deux limites suivantes :

- 5 % du montant du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) (cf. A) ;
- 5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 5 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS).

Exemple :

Au titre de 2026, la rémunération d'un salarié assujettie à cotisations de sécurité sociale est égale à 24 000 €. Cette rémunération n'intègre aucune contribution de retraite et de prévoyance soumise aux cotisations de sécurité sociale. Elle est inférieure à 5 fois le montant du plafond de la sécurité sociale (240 300 € en 2026). La rémunération à prendre en compte est donc de 24 000 €.

5 % du montant de la rémunération du salarié équivaut à 1 200 €. La rémunération étant inférieure à 5 fois le PASS, il convient de retenir la limite de 5 % du PASS (soit 5 % x 48 060 € = 2 403 € en 2026). La contribution de l'employeur au titre de sa protection sociale complémentaire est donc exclue de l'assiette des cotisations sociales dans la limite annuelle de 2 403 €.

Exemple :

Au titre de 2026, l'assiette des cotisations de sécurité sociale pour un salarié est égale à 90 000 € dont 88 000 € représentent la rémunération du salarié et 2 000 € le montant des contributions de l'employeur à un système de garanties facultatif ou ne présentant pas de caractère collectif, intégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

La rémunération à prendre en compte pour le calcul de la deuxième limite d'exclusion d'assiette est donc de 88 000 €. Elle est retenue en totalité car elle est inférieure à 5 fois le PASS.

5 % du montant de la rémunération, soit 4 400 € (88 000 € x 5 %), étant supérieur à 5 % du plafond de la sécurité sociale (2 403 € en 2026), la limite d'exclusion d'assiette à retenir pour le salarié est de 4 400 €.

Exemple :

Au titre de 2026, l'assiette des cotisations de sécurité sociale pour un salarié est égale à 300 000 €.

Cette rémunération n'intègre aucune contribution de retraite et de prévoyance soumise aux cotisations de sécurité sociale. Elle est supérieure à 5 fois le PASS. Pour le calcul de la limite d'exclusion d'assiette, la rémunération doit donc être retenue à hauteur de 5 fois le montant du PASS, soit 240 300 € en 2026. La limite d'exclusion à retenir pour le salarié est donc de 12 015 € (240 300 x 5 %).

Texte de référence : Article D. 242-1 du code de la sécurité sociale

1. Modalités particulières de financement : Compte-épargne temps

140 Les sommes issues d'un compte épargne-temps qui sont la contrepartie d'un abondement en temps ou en argent par l'employeur, versées en application d'une convention ou d'un accord collectif à un système de garanties de retraite supplémentaire collectif et obligatoire, sont assimilées à une contribution de l'employeur.

En conséquence, ces montants doivent être pris en compte lors du calcul des limites d'exclusion d'assiette de cotisations.

Exemple :

Au titre de 2026, pour une contribution de l'employeur à la retraite supplémentaire, la limite d'exclusion d'assiette de cotisations de sécurité sociale à retenir, compte-tenu de la rémunération du salarié, est de 2 200 €.

L'employeur verse 1 200 € à un système de garanties de retraite supplémentaire collectif et obligatoire.

Le salarié verse à ce même système de garanties de retraite supplémentaire une somme de 1 100 € issue d'un compte épargne-temps et correspondant à un abondement en temps ou en argent de l'employeur.

Le total des versements (1 200 € + 1 100 € = 2 300€) excède la limite d'exclusion égale à 2 200 €. Cette fraction de 100 € doit donc être intégrée dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale

Texte de référence : Article L. 3152-4 du code du travail

2. Modalités particulières de financement : abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) ou à un plan d'épargne pour la retraite d'entreprise collectif (PERECO)

150 Les sommes qui correspondent à un abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) ou à un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif tel que résultant du code monétaire et financier (PERECO) sont exclues de l'assiette de cotisations dans la limite de 16 % du PASS par an.

Texte de référence : Article L. 224-14 du code monétaire et financier

160 Ces abondements sont également assimilés à une contribution de l'employeur à la retraite supplémentaire. Ils doivent donc être pris en compte pour l'appréciation de la limite d'exclusion d'assiette pour les contributions au titre des autres garanties. Ainsi, si la contribution de l'employeur à un PERCO ou un PERECO excède 5 % du PASS, elle est exonérée. En revanche, les autres contributions au financement de garanties de retraite supplémentaire de l'employeur sont, elles, assujetties, le plafond de 5 % ayant été déjà atteint par la contribution de l'employeur à un PERCO ou un PERECO.

Exemple :

La limite d'exclusion de l'assiette de cotisations applicable à un salarié s'élève, compte tenu de sa rémunération, à 2 403 € en 2026.

Si l'employeur verse pour cette année un abondement de 500 € sur le PERCO de ce salarié, la limite d'exclusion qui lui est applicable, cette même année, au titre du système de garanties de retraite supplémentaire est alors égale à 1 903 € (2 403 € – 500 €).

Alternativement, si l'employeur verse, en 2026, un abondement de 3 000 € sur le PERCO de ce salarié, la limite d'exclusion qui lui est applicable, pour cette même année, au titre du système de garanties de retraite supplémentaire est alors nulle (3 000 € > 2 403 €).

Par conséquent, s'il verse dans ce cas des contributions de retraite supplémentaire, celles-ci sont alors intégralement soumises aux cotisations de sécurité sociale. L'abondement de l'employeur au PERCO demeure exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

Textes de référence : Article L. 242-1 4° a) du code de la sécurité sociale, article L. 3332-11, article L. 3334-6, article R. 3334-1, article R. 3334-2 du code du travail

C. Calcul des limites d'exclusion applicables aux contributions des employeurs à la prévoyance complémentaire

170 Le montant annuel des contributions des employeurs au financement de prestations de prévoyance complémentaire est exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale pour sa part n'excédant pas la somme des deux limites suivantes :

- 6 % du montant du plafond annuel de la sécurité sociale (cf. section 1) ;
- 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale.

180 Le total ainsi obtenu ne peut cependant excéder 12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

Exemple :

Au titre de 2026, la rémunération d'un salarié assujettie à cotisations sociales s'élève à 24 000 €. Cette rémunération n'intègre aucune contribution de retraite et de prévoyance soumise aux cotisations de sécurité sociale.

La somme de 6 % du plafond de la sécurité sociale (2 884 €) et de 1,5 % de la rémunération (360 €) est égale à 3 244 €. Ce montant étant inférieur à 12 % du plafond de la sécurité sociale (5 767 € en 2026), la limite d'exclusion d'assiette applicable à ce salarié en 2026 est donc de 3 244 €.

Exemple :

Au titre de 2026, la rémunération d'un salarié assujettie à cotisations sociales s'élève à 40 000 € dont 3 000 € représentent des contributions de l'employeur au financement de prestations de retraite à adhésion facultative.

La rémunération à prendre en compte pour le calcul de la limite d'exclusion est donc de 37 000 € (40 000 € - 3 000 €).

La somme de 6 % du plafond de la sécurité sociale (2 884 €) et de 1,5 % de la rémunération prise en compte (555 €) est égale à 3 439 €. Ce montant étant inférieur à 12 % du plafond de la sécurité sociale (5 767 € en 2026), la limite d'exclusion d'assiette applicable au salarié en 2026 est de 3 439 €.

Exemple :

Au titre de 2026, la rémunération d'un salarié assujettie à cotisations sociales s'élève à 200 000 €.

Cette rémunération n'intègre aucune contribution de retraite et de prévoyance soumise aux cotisations de sécurité sociale. Elle est donc retenue pour sa totalité pour le calcul de la limite d'exclusion d'assiette.

La somme de 6 % du plafond de la sécurité sociale (2 884 €) et de 1,5 % de la rémunération (3 000 €) est égale à 5 884 €. Ce montant étant supérieur à 12 % du plafond de la sécurité sociale (5 767 € en 2026), la limite d'exclusion d'assiette applicable au salarié en 2026 est de 5 767 €.

Chapitre 2 - Champ des prestations de retraite supplémentaire et de prestations complémentaires de prévoyance bénéficiant des dispositions d'exclusion d'assiette

190 Seules peuvent bénéficier de l'exclusion d'assiette des cotisations de sécurité sociale les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire définies au présent chapitre. Pour bénéficier de cette exclusion, ces prestations doivent être versées aux bénéficiaires par un des organismes tiers suivants : institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance, institution de gestion de retraite supplémentaire (IGRS), organisme de retraite professionnelle supplémentaire (fonds, mutuelle et institution de retraite professionnelle supplémentaire), mutuelle ou union relevant du livre II du code de la mutualité, entreprise d'assurance ou gestionnaire d'un plan d'épargne retraite.

Textes de référence : Articles L. 242-1, L. 941-1, D. 242-1 du code de la sécurité sociale, code de la mutualité, code des assurances, code monétaire et financier

Section 1 - Champ des prestations de retraite supplémentaire concernées

200 Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de retraite supplémentaire sont toutes les contributions finançant des prestations de retraite complétant celles servies par les régimes d'assurance vieillesse obligatoire de base et les régimes complémentaires de retraite à affiliation légalement obligatoire.

Pour être exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, les contributions de retraite supplémentaire doivent répondre à des conditions relatives à la nature des opérations de retraite financées.

A - Objet du contrat

210 Les contrats souscrits ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'assuré au plus tôt à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse (de base ou complémentaire) ou à l'âge légal de départ à la retraite :

- soit par l'acquisition d'une rente viagère différée (annuelle ou mensuelle). Les droits sont exprimés en euros ;
- soit par la constitution d'une épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère ;
- soit dans le cadre d'une opération dont les droits sont exprimés en unités de rente. Ces contrats donnent lieu à l'acquisition par l'assuré d'un certain nombre de points de retraite lui permettant d'acquérir une rente. Au moment du départ en retraite, cette rente est égale au produit du nombre de points acquis par la valeur de service du point retraite.

B - Garanties complémentaires

220 Les contrats peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère, ainsi qu'en cas d'invalidité, d'incapacité ou de perte d'autonomie. Ces garanties peuvent prendre la forme :

- soit d'un capital ;
- soit d'une rente viagère (pension de réversion, par exemple).

C - Facultés de rachat

230 Le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations sociales est remis en cause lorsque la liquidation du régime de retraite supplémentaire est assimilable à une sortie en capital, même partielle. Ainsi, les versements de rentes dites « variables » ou « par paliers » ayant pour effet soit de liquider une fraction significative des droits viagers sur une très courte période, soit au contraire de

différer cette liquidation à une date très tardive, assimilés à une sortie partielle, remettent en cause le bénéfice de l'exclusion d'assiette de cotisations sociale

240 Toutefois, les rachats des rentes sont admis sans remettre en cause le bénéfice de l'exclusion d'assiette de cotisations sociales lorsque la rente :

- n'excède pas 100 € mensuels : la liquidation peut alors donner lieu à un versement en un arrérage unique ;
- est attribuée au titre de l'un des évènements visés à l'article L. 132-23 du code des assurances et à l'article L. 224-4 du code monétaire et financier (notamment décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, situation de surendettement du titulaire ou cessation d'activité non salariée du titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire).

Textes de référence : Articles L.160-5, A. 160-2, A. 160-2-1 du code des assurances

D - Faculté de transfert

250 Le contrat doit prévoir, au bénéfice de l'assuré qui n'est plus tenu d'y adhérer, la faculté de transférer ses droits vers un autre contrat de retraite supplémentaire.

La notice qui doit être établie par un des organismes habilités et remise par l'employeur aux salariés, détaille les modalités d'exercice de ce transfert.

260 Les plans d'épargne retraite d'entreprise mentionnés aux articles L. 224-23 et L. 224-27 du code monétaire et financier sont transférables dans les conditions prévues à l'article L. 224-6 de ce même code.

Cette faculté de transfert n'est pas exigée pour certaines opérations de retraite créées avant le 1er janvier 2005. Il s'agit des régimes à points dits « de branche 26 », ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie dans lesquels un lien est établi entre la revalorisation des primes et celle des droits en cas de vie précédemment acquis et dont les actifs et les droits sont isolés de ceux des autres assurés.

Textes de référence : Articles L. 634-2-1, L. 932-6, L. 932-24, D. 242-1 du code de la sécurité sociale, articles L. 142-3, L. 144-2, L. 141-4, et L. 444-1 du code des assurances, articles L. 221-6, L. 222-1 du code de la mutualité, article L. 224-4 du code monétaire et financier, article 5 du décret n° 2005-435 du 9 mai 2005

Section 2 - Champ des prestations complémentaires de prévoyance concernées

A - Champ de la prévoyance complémentaire

270 Les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance sont les contributions finançant des prestations complémentaires destinées à couvrir les risques décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, les risques d'inaptitude et de maladie et le risque chômage.

Sont également assimilées à des contributions de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance les contributions destinées au financement de prestations dépendance, visant à faire face à la perte d'autonomie ou de prestations destinées aux proches aidants.

280 Lorsqu'une prestation ne constitue pas une prestation de prévoyance complémentaire, la contribution de l'employeur destinée à son financement doit être intégrée dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Il appartient à l'organisme assureur de fournir à l'employeur les éléments permettant de distinguer la part de la cotisation finançant cette prestation.

1°– Contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires

290 Les prestations de prévoyance sont, quelle que soit leur dénomination, les capitaux décès et les allocations d'obsèques, les rentes de conjoint survivant, les rentes d'orphelin, les rentes ou capitaux d'invalidité, les remboursements de frais de santé, et les indemnités journalières qui interviennent à la suite de la prise en charge par l'employeur du maintien de salaire en application des articles L. 1226-1 et suivants du code du travail ou d'un accord collectif ayant le même objet.

Pour déterminer si les garanties sont des prestations de prévoyance complémentaire, il convient de considérer prioritairement si un lien avec les risques couverts par les régimes de base de sécurité sociale peut être établi.

Exemple :

Ainsi, une allocation versée à l'occasion d'une naissance revêt le caractère de prestation de prévoyance complémentaire, une telle allocation pouvant être rattachée au risque maternité.

Le même raisonnement vaut à l'égard de l'allocation versée en cas d'adoption. En revanche une allocation versée en cas de mariage n'est pas une prestation de prévoyance complémentaire.

De même, une allocation forfaitaire versée en cas d'hospitalisation est une prestation de prévoyance complémentaire si cette allocation est destinée à couvrir des frais non pris en charge par l'assurance maladie (forfait hospitalier, chambre individuelle, par exemple).

300 Constituent également des prestations de prévoyance complémentaire les garanties d'assistance lorsqu'elles sont directement liées à des situations d'hospitalisation, d'incapacité, d'invalidité ou de décès. Ces prestations peuvent avoir pour objet :

- soit d'offrir aux assurés des prestations de nature médicale (mise à disposition d'un véhicule médical, envoi d'un médecin ou d'un infirmier, etc.) ou d'en faciliter la délivrance (délivrance de médicaments à domicile, acheminement de médicaments à l'étranger, etc.) ;
- soit de garantir des prestations similaires à celles admises dans le cadre des contrats couvrant le risque dépendance (impossibilité d'accomplir seul des actes de la vie quotidienne : se lever, se laver, s'habiller, préparer les repas ...) : aide-ménagère, aide familiale, adaptation du domicile.

310 A contrario, ne constitue pas une prestation de prévoyance complémentaire la couverture des frais de recherche et de secours en mer, sur terre, sur piste ou en montagne.

320 Il est néanmoins admis que, lorsqu'un petit nombre de garanties d'assistance sont indissociables d'un ensemble couvrant des garanties éligibles à l'exclusion d'assiette et que la contribution patronale correspondante est inférieure à 10 € par an et par salarié, cette contribution puisse bénéficier de l'exclusion d'assiette.

330 La couverture du risque d'inaptitude professionnelle (notamment le retrait du permis de conduire ou la perte de licence des pilotes de l'aviation civile ou des sportifs) constitue une prestation de prévoyance complémentaire si elle répond à certains critères : limitation au retrait pour raisons médicales, bénéfice de la prestation subordonnée à certaines conditions.

340 La Cour de cassation a ainsi considéré qu'au regard des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale, définissant les garanties collectives comme étant celles qui ont notamment pour objet de prévoir au profit des salariés la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'incapacité, des risques d'inaptitude et du risque chômage, la rente susceptible d'être transformée en capital alloué à l'ancien joueur se trouvant en situation d'inaptitude permanente et totale de pratiquer le rugby pour raison de santé constitue bien une contribution de l'employeur au financement de prestations de prévoyance complémentaire au sens de ceux-ci.

Texte de référence : Cass.Soc, décision en date du 6 juillet 2017 (n° 16-17.959)

2°– Contributions de l'employeur destinées au financement de prestations dépendance ou à destination des aidants

350 Les contributions destinées au financement de prestations dépendance au profit du salarié, de son conjoint, de son ayant droit ou encore des prestations destinées à maintenir un revenu pour les personnes aidantes sont également assimilées à des contributions de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance dans les mêmes conditions.

La dépendance se caractérise par l'impossibilité d'accomplir seul des actes de la vie quotidienne (se lever, se laver, s'habiller, préparer les repas...). La prestation dépendance peut notamment prendre la forme d'une prestation en espèces, mais également d'une prise en charge du financement notamment d'une aide à domicile, de l'aménagement du domicile ou bien encore de l'accueil en établissement spécialisé.

B - Nature des garanties portant sur la prise en charge de frais de santé

360 **Important**
Cette rubrique ne comprend pas l'intégralité de l'instruction n° DSS/SD2A/SD3C/SD5B/SD5D/2019/116 du 29 mai 2019 relative aux contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales. Cette dernière n'est donc pas abrogée et demeure applicable sur ces points après la mise en ligne de cette présente rubrique dans le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale.

370 Les contributions des employeurs destinées au financement des garanties de frais de santé de leurs salariés bénéficient de l'exclusion d'assiette des cotisations de sécurité sociale à la condition qu'elles portent sur des contrats dits « responsables » au sens de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.

380 **Important**
Adaptation des contrats d'entreprise au nouveau cahier des charges des contrats responsables

Depuis le 1er janvier 2020, les conventions de branche ou les accords professionnels permettant aux salariés de bénéficier de la couverture minimale prévue à l'article L. 911-7 du code de la sécurité doivent être conformes aux conditions prévues à l'article L. 871-1 du même code qui définissent un nouveau cahier des charges des contrats dits « responsables ». A défaut les entreprises ne peuvent pas bénéficier de l'exclusion de l'assiette de cotisations applicable à leurs contributions au financement des garanties de frais de santé proposées à leurs salariés.

La conformité avec le cahier des charges du contrat solidaire et responsable est appréciée au regard de l'acte instituant les garanties au sein de l'entreprise (accord d'entreprise, accord référendaire ou décision unilatérale de l'employeur, convention collective ou accord de branche applicable). Le bénéfice de l'exclusion d'assiette n'est pas remis en cause lorsque le contrat conclu sur le fondement d'un accord d'entreprise, d'un accord référendaire ou d'une décision unilatérale de l'employeur est conforme au nouveau cahier des charges du contrat solidaire et responsable mais n'est pas conforme à un accord de branche ou à une convention collective.

Pour être conformes au nouveau cahier des charges, les actes instituant les garanties au sein de l'entreprise sont adaptés :
- au 1er janvier 2020 pour les dispositifs d'optique médicale et certains soins prothétiques dentaires précisés par décret ;
- au 1er janvier 2021 pour les dispositifs d'aides auditives et certains soins prothétiques dentaires précisés par décret.

Les accords d'entreprise, les accords référendaires ou les décisions unilatérales de l'employeur qui opèrent par renvoi au cahier des charges du contrat solidaire et responsable ou aux garanties du contrat souscrit par l'employeur n'ont pas à être remis en cause, dès lors que le contrat d'assurance a lui-même été mis en conformité.

Important
Le cahier des charges des contrats dits « responsables », au sens de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, a été modifié par le décret en Conseil d'Etat n°2025-1131 du 26 novembre 2025 :
- Depuis le 1er décembre 2025, il prévoit un accès sans reste à charge à certains véhicules pour personnes en situation de handicap.
- Depuis le 1er janvier 2026, il prévoit un accès sans reste à charge à certaines prothèses capillaires.

Depuis ces dates, les organismes complémentaires doivent garantir auprès de leurs assurés, adhérents et souscripteurs le remboursement de ces dispositifs.

Toutefois, afin de prendre en compte les contraintes juridiques et techniques liées à la modification des contrats et des actes fondateurs des régimes de protection sociale complémentaire, il est demandé que les contrôles réalisés par les URSSAF ne conduisent pas à une remise en cause du caractère responsable des contrats de la façon suivante :
- Dans les contrats complémentaires frais de santé conclus, renouvelés ou prenant effet d'ici le 1er juin 2026 compris, l'absence de mention de ces nouvelles garanties sur les prothèses capillaires et les fauteuils roulants n'est pas de nature, jusqu'au 31 décembre 2026, à priver ces contrats de leur caractère responsable. Les contrats conclus, renouvelés ou prenant effet après le 1er juin 2026 devront, quant à eux, mentionner immédiatement le remboursement complémentaire de ces garanties pour être considéré comme un contrat responsable.
- S'agissant des régimes collectifs et obligatoires frais de santé institués par un des actes visés à l'article L. 911- 1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'ils mentionneraient les garanties du cahier des charges du contrat responsable, l'absence de mention de la prise en charge des nouvelles garanties précitées n'est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de l'exclusion d'assiette jusqu'à l'entrée en vigueur de la prochaine modification desdits actes et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2026.

390 **Important**
Mise en œuvre du tiers payant pour les séances d'accompagnement psychologique

Depuis le 5 avril 2022, les séances d'accompagnement psychologiques sont prises en charge par l'assurance maladie pour les personnes souffrant de troubles légers à modérés, dans certaines conditions (cf. https://monpsy.sante.gouv.fr/). Un ticket modérateur est appliqué à ces prestations, obligatoirement pris en charge par les organismes de complémentaire santé dans le cadre des contrats responsables. Ainsi, dans le cadre de ces contrats, les organismes complémentaires sont tenus de proposer le bénéfice du tiers payant sur ces prestations.

Toutefois, la profession de psychologue n'est aujourd'hui ni conventionnée ni prise en charge par l'assurance maladie (à l'exception du dispositif MonPsy reposant sur le volontariat des psychologues). Afin de permettre le déploiement du tiers payant, des développements techniques ainsi qu'un équipement des professionnels de santé sont donc nécessaires. Des travaux sont actuellement en cours avec l'assurance maladie obligatoire en ce sens.

Compte-tenu de ce contexte particulier et pendant la période nécessaire au déploiement de solutions appropriées, il est demandé que les contrôles réalisés par les URSSAF ne conduisent pas à une remise en cause du caractère responsable des contrats au titre du tiers payant pour les prestations d'accompagnement psychologiques et ce jusqu'au 1er janvier 2023.

1° Panier minimum de garanties couvertes par le contrat

400 Les garanties des contrats responsables couvrent à titre obligatoire l'intégralité de la participation de l'assuré (ticket modérateur) aux frais de santé : pour les soins de ville, sauf pour quelques exceptions présentées ci-dessous (médicaments à service médical rendu faible ou modéré qui ne sont pas obligatoirement couverts, homéopathie et cures thermales) et pour les frais d'hospitalisation dans la limite des tarifs de responsabilité de la sécurité sociale (tarifs servant de base à la prise en charge par l'assurance maladie

obligatoire). Elles couvrent également, au-delà du ticket modérateur, les frais supportés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité pour les équipements du panier de soins 100 % santé dans la limite des prix limites de vente (pour l'optique et les audioprothèses) ou des honoraires limites de facturation (pour le dentaire).

La prise en charge obligatoire par les contrats responsables de la participation de l'assuré pour les soins de ville et les frais d'hospitalisation impose que le bénéfice de ces garanties soit ouvert pendant toute la période couverte par le contrat.

Ce bénéfice ne peut être reporté en particulier à l'issue d'une période cotisée pendant laquelle l'assuré ne serait pas couvert par ces garanties (délai de carence, clause de stage, franchise de prise en charge, etc.).

410 Par ailleurs, ne peuvent être pris en charge au titre des contrats responsables :

- la majoration de la participation de l'assuré en cas de non-respect du parcours de soins ;
- les dépassements d'honoraires facturables en cas de non-respect du parcours de soins ;
- la participation forfaitaire et la franchise mentionnées aux II et III de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale ne peuvent pas non plus être prises en charge.

Exemples de postes de soins couverts obligatoirement par le contrat	Exemples de postes de soins couverts à titre facultatif par le contrat
• les consultations et actes réalisés par les professionnels de santé ; • les médicaments dont la prise en charge par l'assurance maladie est fixée à 65% ; • les soins dentaires y compris les soins d'orthopédie dentofaciale et les soins prothétiques dentaires à prise en charge renforcée (panier dit 100% santé) ou non ;	• les frais de cure thermale • les préparations homéopathiques • les médicaments dont la prise en charge par l'assurance maladie est fixée à 30 ou 15%

420 Pour les frais d'hospitalisation, les garanties des contrats responsables couvrent à titre obligatoire l'intégralité :

- du ticket modérateur sur les frais d'hospitalisation, avec ou sans hébergement, y compris la participation forfaitaire de 24 euros et sur les consultations et actes externes des établissements de santé ;
- du forfait journalier hospitalier (facturé par les établissements de santé, à l'exclusion des établissements médico-sociaux comme les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes (EHPAD) ou les maisons d'accueil spécialisées (MAS)) ;
- de la participation due par les assurés en cas de passage dans une structure des urgences non suivi d'hospitalisation (« forfait patient urgences »).

430 Les garanties des contrats responsables couvrent également à titre obligatoire l'intégralité des frais d'acquisition des prestations et équipements du panier de soins à prise en charge renforcée dit « 100 % santé » :

- en optique médicale dans la limite des prix limites de vente des montures et des verres de classe A (panier dit « 100% santé ») fixés par la liste des produits et prestations (LPP) mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.;
- en audiologie, dans la limite des prix limites de vente des aides auditives de classe I (panier dit « 100% santé ») fixés par la LPP ;
- pour les soins prothétiques dentaires à prise en charge renforcée définis par arrêté, dans la limite des honoraires limites de facturation fixés par la convention nationale signée entre les chirurgiens-dentistes et l'assurance maladie.

2° Garanties supérieures prévues au contrat : prise en charge des dépenses de santé au-delà du ticket modérateur et prise en charge des équipements d'optique médicale et des aides auditives autres que 100% santé

a) Prise en charge des dépenses de santé au-delà du ticket modérateur

440 Il est possible que les garanties du contrat prévoient une prise en charge des dépenses de santé de l'assuré au-delà du ticket modérateur lorsque les honoraires, les tarifs ou les prix de vente excèdent le tarif de prise en charge par l'assurance maladie obligatoire. Toutefois, cette prise en charge est encadrée par certaines conditions.

450 Si le contrat propose la prise en charge des dépassements d'honoraires des médecins non adhérant à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisé (OPTAM et OPTAM-Co) prévu par la convention nationale médicale, cette prise en charge est plafonnée dans les conditions cumulatives suivantes :

- la prise en charge du dépassement ne peut pas excéder un montant égal à 100 % du tarif opposable ;
- elle doit être inférieure à la prise en charge proposée par le même contrat pour les dépassements d'honoraires de médecins qui adhèrent à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM et OPTAM-Co), en respectant une différence au moins égale à 20 % du tarif de responsabilité de la prestation faisant l'objet de la prise en charge (le tarif de responsabilité à retenir est celui figurant sur le décompte de l'assurance maladie pour l'acte ou la consultation dispensé par le médecin n'adhérant pas à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée).

Le contrat peut prévoir que seuls les dépassements d'honoraires facturés au titre de certains actes techniques et cliniques font l'objet d'une prise en charge.

Ces limites s'appliquent que le médecin soit conventionné ou non avec l'assurance maladie obligatoire. S'il n'est pas conventionné, la base de remboursement qui sera retenue est celle du tarif d'autorité.

460 S'il n'existe pas de limite prévue par le contrat pour la prise en charge des dépassements d'honoraires des médecins adhérant à un dispositif OPTAM/OPTAM-Co, seule la première limite (100 % du tarif opposable) s'appliquera à la prise en charge des dépassements pratiqués par les médecins non adhérant à ce dispositif.

470 Un contrat qui couvrirait uniquement la prise en charge des dépassements d'honoraires des médecins non adhérant à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée ne pourra être qualifié de « contrat responsable ».

b) Prise en charge des équipements d'optique médicale et des aides auditives autres que 100% santé

480 Le contrat peut proposer une couverture des frais supportés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité pour l'acquisition d'un équipement composé d'une monture et de verres soumis au remboursement de classe B (autres que 100% santé), dans le respect de certains planchers et plafonds.

Dans tous les cas, les plafonds intègrent la couverture de la monture, dont le montant est limité à 100 euros au sein du remboursement de l'équipement global.

Les planchers et les plafonds incluent systématiquement l'intégralité de la participation de l'assuré (ticket modérateur) et la prise en charge par l'assurance maladie obligatoire.

Le contrat peut également proposer une couverture des frais supportés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité pour l'acquisition d'une aide auditive de classe II soumise au remboursement (autres que 100% santé), dans le respect d'un plafond de prise en charge de 1 700 euros par aide auditive.

Comme pour les équipements d'optique, le plafond inclut systématiquement la prise en charge du ticket modérateur ainsi que la part prise en charge par l'assurance maladie obligatoire. Le plafond n'inclut toutefois pas les prestations annexes à l'aide auditive telles que le ticket modérateur des consommables, des piles ou des accessoires.

Texte de référence : Annexe 2 de l'instruction n° DSS/SD2A/SD3C/SD5B/SD5D/2019/116 du 29 mai 2019 relative aux contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales

3° Respect d'une condition de périodicité pour le renouvellement des équipements d'optique médicale et des aides auditives

490 Le remboursement par l'assurance maladie obligatoire est limité aux périodicités de prise en charge prévues notamment par la liste des produits et des prestations (LPP) et la classification commune des actes médicaux. S'agissant plus spécifiquement des équipements d'optique médicale et des aides auditives, la périodicité minimale de renouvellement de leur prise en charge diffère selon les conditions indiquées ci-dessous.

Equipement d'optique médicale

500

Périodicité de renouvellement de l'optique médicale (panier de soins 100 % santé et autres que 100 % santé)		
	Principe	Dérogation
Assurés de 16 ans et plus	2 ans	1 an en cas d'évolution de la vue (dans les conditions précisées au VIII.2. du chapitre 2 du titre II de la LPP) pour les frais supportés pour le renouvellement d'un équipement complet (deux verres et monture)
Assurés de moins de 16 ans	1 an	Période non opposable pour les verres en cas d'évolution de la vue objectivée par une nouvelle prescription médicale ophtalmologique
Enfants jusqu'à 6 ans (en cas de mauvaise adaptation de la monture à la morphologie du visage de l'enfant entraînant une perte d'efficacité du verre correcteur)	6 mois	-
Tous assurés ayant une évolution de la réfraction liée à des situations médicales particulières définies réglementairement	Aucun délai	-

L'appréciation des périodes de renouvellement se fait à partir de la dernière facturation d'un équipement d'optique médicale ayant fait l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie obligatoire. Lorsque l'assuré acquiert son équipement en deux temps (d'une part la monture, d'autre part les verres), la période à l'issue de laquelle un équipement optique (verres et monture) peut être remboursé

s'apprécie à la date d'acquisition du dernier élément de l'équipement. En cas de renouvellement séparé des composantes de l'équipement, le délai de renouvellement s'apprécie distinctement pour chaque élément.

Dans certains cas définis limitativement, les garanties des contrats peuvent couvrir une prise en charge de deux équipements.

Aides auditives

510 Pour les aides auditives du panier de soins 100% santé et autres que 100% santé, les garanties des contrats doivent prévoir une prise en charge n'excédant pas une aide auditive par oreille par période de quatre ans suivant l'acquisition de cet appareil. L'acquisition correspond à la date de facturation de l'aide auditive par l'assuré. Le délai court séparément pour chacun des équipements correspondant à chaque oreille.

L'appréciation de la période se fait à partir de la dernière facturation d'un appareil ayant fait l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie obligatoire. L'organisme complémentaire doit en outre, avant d'effectuer le renouvellement du remboursement, s'assurer de l'absence de prise en charge durant ladite période au titre d'un contrat responsable souscrit auprès de lui par l'assuré concerné.

Chapitre 3 - Conditions relatives à la mise en place des garanties de protection sociale complémentaire

Section 1 - Modalités de mise en place des garanties dans l'entreprise

A- Dispositions à caractère général

520 Les prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire doivent, pour bénéficier de l'exclusion de l'assiette des cotisations sociales, revêtir un caractère collectif et obligatoire tel que déterminé dans le cadre de l'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. En conséquence, ces garanties collectives sont mises en place :

- soit par voie de conventions ou d'accords collectifs ;
- soit à la suite de la ratification, à la majorité des intéressés, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise ;
- soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.

S'agissant des deux dernières modalités de mise en place, le projet d'accord ou la décision unilatérale ne peut donc pas être déterminé par le chef d'établissement s'il n'est pas le chef d'entreprise.

530 Le régime résultant d'un accord proposé par le chef d'entreprise ou d'une décision unilatérale du chef d'entreprise doit nécessairement être mis en place au niveau de l'entreprise et concerner tous les salariés de l'entreprise ou l'une ou plusieurs catégories objectives de salariés de l'entreprise, sans pouvoir se limiter aux salariés d'un seul établissement.

Texte de référence : Article L. 911-1 du code de la sécurité sociale

B- Dispositions particulières aux conventions et accords collectifs

540 Les garanties de retraite supplémentaire ou de prévoyance complémentaire peuvent être mises en place selon les différents types de conventions et accords collectifs prévus par le code du travail :

- accords interprofessionnels ;
- conventions de branche et accords professionnels ;
- conventions et accords de groupe, d'entreprise ou d'établissement.

a) conventions et accords de branche

545 L'acte instituant les garanties peut prévoir un mécanisme de mutualisation du régime de protection sociale complémentaire tel que prévu à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. Les branches professionnelles peuvent ainsi recommander un organisme assureur aux entreprises de leur champ sous réserve de respecter les conditions ci-dessous.

Préalablement au choix de l'organisme recommandé, un avis d'appel à la concurrence doit être inséré dans :

- une publication à diffusion nationale habilitée à recevoir des annonces légales,
- une publication spécialisée dans le secteur des assurances.

L'avis d'appel à la concurrence comporte les éléments suivants :

1° Les conditions de recevabilité des candidatures, notamment leur délai de dépôt, qui ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date de publication de l'avis, ainsi que leurs modalités d'envoi ;

2° Les conditions d'éligibilité des candidatures, notamment en ce qui concerne les agréments nécessaires pour pratiquer les opérations d'assurance définies par l'accord. Ces conditions peuvent également porter sur la solvabilité et l'expérience préalable des candidats en matière de protection sociale complémentaire collective ;

3° Les critères d'évaluation des offres, ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation ;

4° Le nombre maximum d'organismes susceptibles d'être recommandés.

L'avis peut prévoir la communication de l'ensemble des éléments nécessaires à la vérification des conditions d'éligibilité et à l'évaluation des offres.

Sans respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, quel que soit le nom que les parties entendent lui donner (labellisation par exemple), un accord de branche ne peut légalement inciter les entreprises de son champ à adhérer à un ou plusieurs organismes assureurs.

Textes de référence : Articles L. 912-1 à L. 912-4, articles D. 912-1 à D. 912-13 du code de la sécurité sociale

b) accord d'entreprise

550 Les garanties mises en place par accord d'entreprise sont collectives si elles bénéficient à l'ensemble des salariés ou à une ou plusieurs catégories objectives de salariés de l'entreprise, tous établissements confondus.

Ainsi, sauf à remettre en cause son caractère collectif, un accord d'entreprise ne peut exclure certains établissements du bénéfice des garanties mises en place. De même, un accord d'entreprise décidant de conditions différentes selon les établissements contrevient au caractère collectif imposé par la loi.

Toutefois, certaines conventions collectives ont un champ d'application territorial limité et des règles différentes peuvent s'appliquer entre les établissements d'une même entreprise situés sur des territoires différents et régis par des conventions collectives différentes. Dans ce cas, le caractère collectif n'est pas remis en cause.

c) accord d'établissement

560 Compte tenu des règles générales de négociation prévues par le code du travail (articles L.2232-11 à L. 2232-29-2), rien ne s'oppose à ce qu'un système de garanties soit mis en place par un accord d'établissement.

d) accord de groupe

570 Lorsqu'un régime de prévoyance complémentaire ou de retraite supplémentaire a été mis en place par un accord collectif de groupe d'entreprises, l'appréciation du caractère collectif se fait au niveau de chacune des sociétés composant ce groupe et ayant adhéré au régime.

Textes de référence : Articles L. 911-1, et L. 911-5 du code de la sécurité sociale, articles L.2232-1 à L.2232-10-1 et L.2232-11 à L.2232-35 du code du travail

C- Mise en place par référendum

580 Le projet de l'employeur, soumis préalablement à l'avis du comité social et économique de l'entreprise ou de l'établissement, doit être ratifié à la majorité des électeurs inscrits, et non des seuls votants. Sous peine de nullité, l'acte écrit doit contenir toutes les clauses obligatoires (articles L. 912-1 à L. 912-4 du code de la sécurité sociale) et aucune des clauses prohibées (articles L. 913-1 à L. 913-3 du code de la sécurité sociale)

Un système de garanties mis en place par cette procédure peut être révisé par un accord collectif.

Textes de référence : articles L. 912-1 à L. 912-4, et L. 913-1 à L. 913-3 du code de la sécurité sociale, Cass. soc. 15 novembre 2011, n° 10-20.891

D- Mise en place par décision unilatérale

590 Comme pour le référendum, sous peine de nullité, la décision unilatérale doit contenir toutes les clauses obligatoires et aucune des clauses prohibées.

L'employeur doit remettre ou transmettre par voie électronique à chaque salarié un écrit notifiant la décision unilatérale et doit pouvoir en justifier.

Un système de garanties mis en place par cette procédure peut être révisé soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise. Il peut également être révisé par une autre décision unilatérale de l'employeur.

Textes de référence : Articles L. 911-1, L. 911-5 du code de la sécurité sociale, Cass., 2e civ., 14 mars 2019, 18-12.380

Section 2 - Pièces à produire lors d'un contrôle

600 Pour bénéficier de l'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, l'employeur doit produire, lors des opérations de contrôle, quelle que soit la date de mise en place des garanties, les éléments probants afférents aux modalités de mise en place des garanties :

A. Garanties mises en place par accord collectif ou après ratification d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise

610 Selon le cas, l'employeur doit produire une copie :

- soit de l'accord collectif et du récépissé de dépôt à la DREETS ;
- soit du projet d'accord proposé par le chef d'entreprise et du procès-verbal de ratification.

B. Garanties mises en place par décision unilatérale de l'employeur

620 L'employeur doit :
- produire une copie de l'écrit remis aux salariés et actant la décision unilatérale ;
- justifier auprès de l'agent chargé du contrôle la modalité de remise de cet écrit aux salariés (document joint au bulletin de paie, remise en mains propres, envoi par courrier, transmission par courriel avec accusé de réception...).

630 L'employeur est dispensé de produire ces éléments dans les cas d'extension par l'entreprise des niveaux de prestation prévus par une convention collective de branche, à niveau de cotisations identique.

En outre, dans tous les cas, l'employeur doit produire les éléments descriptifs complémentaires du système de garanties (par exemple contrat d'assurance) qui ne figurent pas dans les documents précédents.

C. Situations dans lesquelles il appartient à l'employeur de justifier du caractère objectif des catégories instituées

640 A l'aide de tous documents qu'il jugera utile de produire, l'employeur doit justifier que la ou les catégories établies permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées :
- lorsqu'une catégorie objective n'est pas constituée selon les situations définies par la loi (cadre général) - on parle alors de « cadre particulier » -, l'article R. 242-1-2 n'instaurant pas de présomption de garantie collective ;
- ou dans le cas où il est recouru à la combinaison de plusieurs catégories, dont une au moins relève des cadres particuliers.

Textes de référence : Articles L.911-1, R. 242-1-2, R 243-59 du code de la sécurité sociale

Section 3 - Conséquences en cas de contrôle

650 Si l'employeur n'est pas en mesure de justifier lors d'un contrôle le respect des conditions prévues au sein de cette présente rubrique, le principe général est la réintégration dans l'assiette des cotisations de la totalité des contributions versées par l'employeur pour le financement des garanties de prévoyance pour l'ensemble des salariés et pour l'ensemble de la période pendant laquelle ces conditions n'ont pas été réunies

660 Toutefois, les redressements peuvent être réduits lorsque le régime de protection sociale complémentaire respecte partiellement les conditions d'un caractère obligatoire et collectif ou lorsque les anomalies constatées proviennent d'erreurs formelles. Cette réduction est permise dès lors que l'employeur reconstitue de manière probante le montant de l'écart avec l'attendu.

670 En pratique, l'employeur doit identifier le montant des contributions au financement du dispositif qu'il aurait dû acquitter au titre des salariés concernés par le redressement, afin de respecter le caractère collectif et obligatoire du régime. En cas d'accord sur le différentiel proposé par l'employeur, l'inspecteur procède au redressement des contributions dues au titre des salariés concernés, sur la base d'un montant correspondant à la reconstitution par l'employeur (cf. exemple infra).

680 Dans ces conditions, le calcul du redressement est le suivant :
- dans le cas où le manquement consiste en une erreur formelle, c'est-à-dire en l'absence de production d'une demande de dispense ou de tout autre justificatif permettant de prouver le caractère collectif et obligatoire du régime, le montant du redressement est égal à 1,5 fois les sommes manquantes (ou excédentaires) ;
- dans le cas où le manquement résulte d'une autre cause et qu'il ne révèle pas une méconnaissance d'une particulière gravité c'est à dire qui contreviendrait aux règles établies à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et détaillées aux chapitres 4 et 5 de la présente rubrique, précisant les conditions d'appréciation du caractère obligatoire et collectif des garanties mises en place et définissant les critères de catégorie objective, le montant du redressement est égal à 3 fois ces sommes.

690 Le redressement calculé selon ces dispositions ne sera appliqué que s'il est plus favorable au cotisant que la réintégration de la totalité des contributions versées dans l'assiette des cotisations.

700 Néanmoins, si le manquement révèle une méconnaissance d'une particulière gravité, la réduction du redressement est impossible et celui-ci porte alors sur l'intégralité des contributions patronales versées au titre du régime concerné.

Le redressement ne peut pas non plus être réduit lorsque l'irrégularité a déjà été notifiée lors d'un précédent contrôle (dans la limite de cinq ans), ou lorsqu'elle traduit la volonté d'octroyer un avantage personnel ou crée une discrimination.

Enfin, la réduction du redressement est également impossible lorsque certaines situations ont été relevées lors du contrôle (travail dissimulé, obstacle à contrôle, abus de droit).

710 En cas de redressement motivé par un manquement au caractère obligatoire et collectif d'un régime de protection sociale complémentaire, les employeurs ne peuvent pas demander aux salariés le remboursement des cotisations salariales dues du fait de ce redressement.

Exemple :

Un employeur d'une entreprise de 100 salariés en couvre 96 au titre de la prévoyance santé, à hauteur d'un montant annuel de 600 € par salarié. Cependant, du fait de l'absence de couverture de 4 salariés, le régime ne satisfait pas les critères d'exemption pendant 1 exercice.

Cas 1 : l'anomalie provient d'une erreur formelle ou de l'absence de fourniture de justificatif (erreur formelle).

Dans ce cas, dès lors que l'employeur reconstitue le montant qu'il aurait dû verser au titre des 4 salariés non couverts, le redressement est égal aux contributions qui auraient été dues majorées de 50%.

Ainsi, la couverture par salarié étant de 600 €, et 4 salariés n'étant pas couverts, la contribution nécessaire pour aboutir à une couverture complète de tous les salariés s'élève à 2 400 €. Le montant redressé sera alors de 3 600 €.

Cas 2 : l'anomalie provient d'une erreur qui n'est ni formelle ni d'une particulière gravité

Dans ce cas, dès lors que l'employeur reconstitue le montant qu'il aurait dû verser au titre des 4 salariés non couverts, le redressement est égal au triple des contributions qui auraient été dues.

Ainsi, la couverture par salarié étant de 600 €, et 4 salariés n'étant pas couverts, la contribution nécessaire pour aboutir à une couverture complète de tous les salariés s'élève à 2 400 €. Le montant redressé sera alors de 7 200 €.

Cas 3 : l'anomalie provient d'une erreur d'une particulière gravité, d'une discrimination, d'une absence de fourniture des éléments permettant à l'inspecteur de reconstituer les sommes manquantes, ou d'une absence de mise en conformité suite à un précédent contrôle.

Dans ce cas, l'intégralité du régime sera remise en cause et l'employeur devra acquitter des cotisations sur la totalité des contributions versées à ce régime, soit un redressement de l'assiette de cotisations de 96 x 600€ = 57 600 €.

Nota : l'employeur se verra par ailleurs notifier un remboursement du forfait social versé

Texte de référence : Article L. 133-4-8 du code de la sécurité sociale

Chapitre 4 - Caractère obligatoire des garanties mises en place

Section 1 - Principe général d'appréciation du caractère obligatoire

A - Couverture obligatoire des salariés et anciens salariés

720 Pour bénéficier de l'exclusion de l'assiette de cotisations sociales, les contributions des employeurs doivent financer des garanties auxquelles l'adhésion des salariés est obligatoire.

Par conséquent, sont obligatoirement couverts tous les salariés titulaires d'un contrat de travail, y compris les salariés employés par des employeurs n'ayant pas d'établissement en France.

730 En cas de suspension du contrat de travail du salarié, l'appréciation du caractère obligatoire et du caractère collectif des garanties s'effectue selon certaines modalités détaillées au chapitre 6.

740 En matière de prévoyance, sont également obligatoirement couverts les anciens salariés ayant quitté leur entreprise pour une durée maximale de douze (12) mois à compter du départ du salarié de l'entreprise. Les garanties complémentaires sont maintenues à titre gratuit pour ces salariés. Dans ce cas, les contributions de l'employeur, au titre de cette portabilité, continuent de bénéficier de l'exclusion d'assiette de cotisations sociales.

Texte de référence : Article L. 911-8 du code de la sécurité sociale

B - Couverture des ayants droit

1- Couverture obligatoire ou facultative des ayants droit

750 Le dispositif de garanties peut prévoir la couverture obligatoire des ayants droit du salarié. Dans ce cas, l'obligation de l'employeur d'assurer au minimum la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire mentionnée au III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale s'applique à la cotisation globale, dite « famille ». La totalité de la contribution de l'employeur bénéficie alors de l'exclusion d'assiette de cotisations de sécurité sociale.

760 Il en est de même lorsque l'ayant droit met en œuvre sa faculté de dispense d'ordre public en matière de garanties de frais de santé détaillées à la section 2 du présent chapitre.

770 Lorsque l'extension des garanties aux ayants droit est facultative, seule la part de la contribution de l'employeur destinée à financer les garanties des salariés bénéficie de l'exclusion d'assiette de cotisations de sécurité sociale. La part patronale destinée au financement des garanties des ayants droit est assujettie à cotisations sociales.

2. Cas particulier des concubins, conjoints ou partenaires travaillant dans la même entreprise

780 Lorsque la couverture de l'ayant droit est obligatoire, l'un des deux membres de l'union doit être affilié en propre, l'autre peut l'être en tant qu'ayant droit. Les contributions de l'employeur versées au bénéfice des concubins, conjoints ou partenaires, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans les conditions prévues par la présente rubrique.

790 Lorsque la couverture de l'ayant droit est facultative, les salariés ont le choix de s'affilier ensemble ou séparément si le régime prévoit cette possibilité. Dans les deux cas, le caractère obligatoire n'est pas remis en cause et les contributions versées par l'employeur, soit pour l'union, soit pour chacun des membres de l'union, bénéficient de l'exclusion d'assiette.

Textes de référence : Articles R. 242-1-5, R. 242-1-6, D. 911-3 du code de la sécurité sociale

Section 2 - Exceptions : les dispenses d'adhésion

800 Sous certaines conditions, des dispenses d'adhésion des salariés aux garanties offertes par l'entreprise peuvent être admises. Dans ces cas spécifiques, les salariés peuvent choisir de ne pas adhérer au système de garanties proposé par l'entreprise sans remettre en cause le caractère obligatoire des garanties mises en place au sein de l'entreprise.

A - Les motifs de dispenses admis

1° Les dispenses d'ordre public

810 Les dispenses d'ordre public peuvent être sollicitées par les salariés ne souhaitant pas souscrire au contrat collectif sans qu'elles soient prévues par l'acte de droit du travail instituant les garanties. L'employeur ne peut s'opposer à ces demandes de dispense d'adhésion.

Cas de dispense	Références juridiques	Moment de la demande	Durée de validité de la dispense	Champ d'application de la dispense
Salariés embauchés avant la mise en place, par décision unilatérale, du régime prévoyant une cotisation salariale	Article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin »	• au jour de la mise en place des garanties ou, • au jour de la modification du dispositif préexistant remettant en cause le financement intégral des garanties par l'employeur	Permanente	**Garanties santé, incapacité, invalidité, décès, retraite supplémentaire**
Salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (Complémentaire Santé Solidaire - C2S)	III de l'article L. 911-7 et 1° de l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale	• au moment de l'embauche ou, • à la date de mise en place des garanties ou, • à la date à laquelle prend effet la C2S permettant au salarié de solliciter la dispense	Dispense possible jusqu'à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la C2S	**Garanties santé**

Cas de dispense	Références juridiques	Moment de la demande	Durée de validité de la dispense	Champ d'application de la dispense
Salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé (à titre principal ou d'ayants droit)	III de l'article L. 911-7 et 2° de l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale	• au moment de l'embauche ou, • à la date de mise en place des garanties	Dispense possible jusqu'à l'échéance du contrat individuel	**Garanties santé**
Salariés bénéficiant au titre d'un autre emploi, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture relevant de l'un des dispositifs suivants : • **couverture collective obligatoire** • **organismes de protection sociale complémentaire des fonctionnaires** • **contrats d'assurance de groupe dits « Madelin »** • **régime local d'Alsace-Moselle** • **régime complémentaire relevant de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG)**	III de l'article L. 911-7 et 3° de l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale	• au moment de l'embauche ou, • à la date de mise en place des garanties ou, • à la date à laquelle prend effet la couverture permettant au salarié de solliciter la dispense	Dispense possible jusqu'à ce que le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause	**Garanties santé**
Salariés en CDD ou contrat de mission : • **dont la durée de la couverture santé collective obligatoire est < 3 mois,** • **qui justifient d'une couverture santé « responsable »**	III de l'article L. 911-7, article D. 911-6 du code de la sécurité sociale	• au moment de l'embauche ou, • à la date de mise en place des garanties	Permanente, mais nécessairement limitée dans le temps au regard des bénéficiaires concernés	**Garanties Santé**

Les salariés couverts en tant qu'ayants droit par un autre contrat collectif et obligatoire (par exemple, celui de leur conjoint également salarié), peuvent se dispenser à leur initiative de l'obligation d'adhésion, que cette couverture en tant qu'ayants droit soit facultative ou obligatoire.

820 Dans le cas des salariés visés embauchés avant la mise en place, par décision unilatérale, du régime prévoyant une cotisation salariale, cette dispense s'applique également lors d'un transfert d'entreprise, lorsque les salariés de l'entreprise transférée n'étaient pas couverts à titre obligatoire avant le transfert dès lors qu'ils étaient présents dans l'entreprise transférée au moment de cette mise en place. Ils peuvent alors exercer leur faculté de dispense d'adhésion à un dispositif obligatoire mis en place par DUE dans l'entreprise d'accueil.

Exemple :

Un régime de prévoyance est mis en place par DUE : les salariés présents dans l'entreprise avant la mise en place des garanties peuvent se dispenser d'adhérer au régime dès lors qu'un financement salarial est prévu. De même, les salariés pourront solliciter une dispense d'adhérer dans le cas d'un régime déjà mis en place au moment de leur arrivée dans l'entreprise, en cas de modification du régime conduisant à la mise en place d'un financement salarial.

830 Dans le cas des salariés visés couverts par une assurance individuelle de frais de santé (à titre principal ou d'ayants droit), pour un contrat avec tacite reconduction, lequel comporte nécessairement une échéance de reconduction, la dispense d'adhésion ne vaut que jusqu'à la prochaine échéance du contrat individuel. La possibilité de dispense prend donc fin à la date de reconduction tacite.

Textes de référence : Article D. 911-5 du code de la sécurité sociale, Cass. Soc., 17 octobre 2000,n° 98-40288, Cass. soc., 13 janvier 2021, n° 19-19.219

840

Remarque
Le versement santé

Le versement santé est une aide individuelle à la couverture complémentaire santé pour les salariés en contrats courts ou à temps très partiel. Ce versement de l'employeur se substitue au financement de la couverture collective et obligatoire sous réserve que les salariés concernés justifient être couverts par un contrat responsable. Les salariés devront produire une attestation de l'organisme auprès duquel ils ont souscrit un contrat de complémentaire santé.

Dans le cas des salariés en CDD ou en contrat de mission dont la durée de la couverture santé collective obligatoire est inférieure ou égale à 3 mois et qui justifient d'une couverture santé « responsable », sollicitant une dispense d'adhésion au contrat collectif et obligatoire de l'entreprise, l'employeur est tenu de participer au financement de leur couverture santé via ce dispositif du « versement santé ».

Pour l'appréciation de la durée de trois mois de la couverture santé collective obligatoire, il est tenu compte d'un éventuel renouvellement du contrat. Lorsque deux contrats chacun d'une durée inférieure à trois mois se succèdent et que la durée globale des deux contrats est supérieure à trois mois, le versement santé est dû uniquement au titre du premier contrat. Lorsque plusieurs CDD sont conclus avec le même salarié, sans être successifs, la situation au regard du versement santé est analysée contrat par contrat.

Exemple :

Un salarié titulaire d'un CDD de trois mois bénéficie du versement santé. Si son contrat est renouvelé, il n'ouvre pas droit à ce versement au titre du renouvellement. Sauf cas de dispense, il devra être affilié au régime de prévoyance santé à l'issue du premier CDD.

Remarque
Le versement santé peut également être prévu par un accord de branche ou, en l'absence d'accord de branche, un accord d'entreprise ou une décision unilatérale de l'employeur dès lors que les salariés visés ne sont pas déjà couverts à titre collectif et obligatoire, y compris en tant qu'ayants droit. Cette possibilité vise les salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission d'une durée inférieure ou égale à trois mois et les salariés à temps partiel dont la durée de travail est inférieure ou égale à 15 heures hebdomadaires. Dans ce cas, l'accord de branche ou d'entreprise ou la DUE prévoit une obligation d'assurer la couverture complémentaire de frais de santé et la portabilité des droits afférents via le versement santé pour les salariés concernés. Il peut fixer des seuils inférieurs aux limites de durée du contrat ou de durée du travail prévues par la réglementation.

Exemple :

Un accord d'entreprise prévoit que les salariés titulaires d'un CDD de 2 mois ou d'une durée supérieure doivent adhérer à titre obligatoire au régime frais de santé. Dans ce cas, seuls les salariés titulaires de CDD d'une durée inférieure à 2 mois bénéficient du versement santé, les salariés titulaires de CDD d'une durée supérieure ou égale devront adhérer au régime, sauf cas de dispense.

850

Remarque
Modalités de calcul du versement santé

Le montant est calculé mensuellement en déterminant un montant de référence auquel est appliqué un coefficient correspondant au dispositif de maintien des garanties (portabilité) prévu à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

Montant de référence

Le montant correspond, pour la période concernée, à la contribution que l'employeur aurait versée pour la couverture collective de la catégorie de salariés à laquelle le salarié il appartient, si celui-ci avait adhéré.

Si le montant de la contribution ne peut pas être déterminé, le montant de référence est fixé annuellement par arrêté. Ce montant est revalorisé chaque année, au 1er janvier, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, suivant l'objectif national des dépenses d'assurance maladie fixé par la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année antérieure. Le montant de référence est fixé à 22,27 € pour 2026. Il est de 7,44 € pour un salarié relevant du régime d'assurance maladie applicable dans les départements d'Alsace et de Moselle (RLAM).

Lorsque le montant de la contribution de l'employeur est en tout ou partie forfaitaire, il est appliqué un coefficient de « proratisation » sur la part forfaitaire, qui dépend du temps de travail :

x = (nombre d'heures mensualisées < 151,67) / 151,67

Montant du coefficient

Le montant de référence est multiplié par un coefficient de :
- 105 % pour les salariés en CDI ;
- 125 % pour les salariés en CDD ou en contrat de mission.

Exemple :

La contribution de l'employeur est égale à 1 % du salaire. Le salaire est de 1 500 €. Dans ce cas, le montant de référence sera de 15 € (1% x 1 500 € = 15 €). Pour un salarié en CDD, le coefficient de majoration sera de 125 % : le montant mensuel versé aux salariés sera donc de 18,75 € (15 € x 125%).

Exemple :

La contribution de l'employeur est forfaitaire et égale à 20 €. Le salarié travaille 35 heures par semaine à temps plein dans le cadre d'un CDD de moins de 3 mois, pour lequel le contrat collectif obligatoire ne lui garantit pas une couverture en complémentaire santé d'au moins trois mois.
- Le salarié étant à temps plein, son coefficient de proratisation est de 1 (151,67/151,67).
- Une fois ce coefficient appliqué à la contribution forfaitaire, le montant de référence reste de 20 €.
- Le salarié étant en CDD, le coefficient de majoration sera de 125 % : le montant versé au salarié sera donc de 25 € (20 x 125 %).

860 Remarque
Les sommes versées au titre du versement santé sont exonérées de cotisations sociales dans les mêmes conditions et limites que la contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance à la condition que le contrat souscrit par le salarié concerné soit responsable au sens de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, elles sont également assujetties à la CSG, à la CRDS ainsi qu'au forfait social au taux de 8 % dans les entreprises d'au moins 11 salariés.

Textes de référence : Articles L. 911-7, L. 911-7-1, R. 242-1-1, D. 911-2, D. 911-3, D. 911-7, D. 911-8 du code de la sécurité sociale

2° Les facultés de dispense d'adhésion

870 Les dispenses dites « facultatives » ne peuvent être mobilisées par les salariés que si elles sont expressément mentionnées dans l'acte de droit du travail instituant les garanties. L'employeur est alors tenu de les accepter.

Cas de dispense	Références juridiques	Moment de la demande	Durée de validité de la dispense	Champ d'application de la dispense
Salariés embauchés avant la mise en place, par décision unilatérale, d'un dispositif de protection sociale complémentaire collectif et obligatoire	1° de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale	Au jour de la mise en place des garanties dans l'entreprise	Permanente	Retraite supplémentaire

Cas de dispense	Références juridiques	Moment de la demande	Durée de validité de la dispense	Champ d'application de la dispense
Salariés et apprentis : • **en CDD ou contrat de mission d'une durée ≥ 12 mois et,** • **qui justifient d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties**	a) du 2° de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale	A tout moment sauf disposition plus contraignante dans l'acte de formalisation	Permanente mais nécessairement limitée dans le temps au regard des bénéficiaires concernés	Garanties santé, incapacité, invalidité, décès, retraite supplémentaire
Salariés et apprentis en CDD ou contrat de mission d'une durée < 12 mois (sans condition de couverture individuelle)	b) du 2° de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale		Permanente mais nécessairement limitée dans le temps au regard des bénéficiaires concernés	Garanties santé, incapacité, invalidité, décès, retraite supplémentaire
Salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute	c) du 2° de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale		Dispense possible tant que le salarié ou l'apprenti en remplit les conditions	Garanties santé, incapacité, invalidité, décès, retraite supplémentaire
Salariés bénéficiaires, y compris en tant qu'ayant droit d'un des dispositifs suivants : • **couverture collective obligatoire à condition de le justifier chaque année ;** • **régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;** • **caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).**	f) du 2° de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale et arrêté du 26 mars 2012 relatif aux facultés de dispense d'adhésion à des systèmes de prévoyance collectifs et obligatoires mis en place dans les entreprises		Dispense possible jusqu'à ce que le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause	Garanties santé incapacité, invalidité, décès, retraite supplémentaire
Salariés couverts par un dispositif de protection sociale complémentaire dont le financement est exclusivement patronal	Article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin »	Au jour de la mise en place des garanties dans l'entreprise	Permanente	Garanties santé incapacité, invalidité, décès, retraite supplémentaire

Si l'acte de droit du travail le prévoit expressément, les salariés couverts en tant qu'ayants droit par un autre contrat collectif et obligatoire (par exemple, celui de leur conjoint également salarié), peuvent se dispenser à leur initiative de l'obligation d'adhésion, que cette couverture en tant qu'ayants droit soit facultative ou obligatoire. L'acte de droit du travail peut également limiter cette faculté de dispense aux ayants droit couverts à titre obligatoire par le régime d'accueil.

880 L'acte juridique peut prévoir tous les cas visés à l'article R. 242-1-6 ou seulement certains d'entre eux. Il peut également ne prévoir aucun cas de dispense ou restreindre l'application d'un ou de plusieurs des cas de dispense. L'article R. 242-1-6 constitue ainsi le cadre juridique au sein duquel l'acte instaurant les garanties doit s'inscrire, dans des limites qu'il ne peut dépasser mais qui peuvent être plus restreintes.

890 Pour les salariés embauchés avant la mise en place, par décision unilatérale, d'un dispositif de protection sociale complémentaire collectif et obligatoire, l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin », ne peut s'appliquer qu'en cas de cotisation salariale prévu par le régime. De ce fait, la dispense facultative du tableau supra peut s'appliquer en cas de financement exclusivement patronal.

3° Les dispenses concernant les ayants-droit

900 Les ayants droit couverts à titre obligatoire par la couverture collective d'un salarié (généralement, son conjoint) peuvent se dispenser, à leur demande, de l'adhésion à la couverture collective obligatoire de l'entreprise du salarié, dans les conditions précisées infra. Cette dispense est dite d'ordre public et peut donc être sollicitée y compris lorsqu'elle n'est pas mentionnée dans l'acte de droit du travail instituant les garanties dans l'entreprise.

Dispenses d'affiliation « de droit »

(article D. 911-3 du code de la sécurité sociale)

Cas de dispense	Moment de la demande	Durée de validité de la dispense	Champ d'application de la dispense
Ayants droit bénéficiant de l'un des dispositifs de suivants : • **couverture collective obligatoire** • **régime local d'Alsace-Moselle** • **régime complémentaire relevant de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG)** • **mutuelles des fonctionnaires (décrets des 19 septembre 2007 et 8 novembre 2011)** • **contrats d'assurance de groupe dits « Madelin »**	À tout moment sauf disposition plus contraignante dans l'acte de formalisation	Dispense possible jusqu'à ce que l'ayant droit cesse de bénéficier de la couverture en cause	**Garanties santé**

910 Il est admis qu'un acte de droit du travail peut prévoir, sans remise en cause du caractère collectif et obligatoire, une faculté de dispense pour les ayants droit bénéficiant du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM ou de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF)).

B - Condition d'exercice de la dispense

920 Pour être admises, les dispenses d'adhésion doivent relever du libre choix du salarié, ce qui implique que chaque dispense résulte d'une demande explicite de sa part, traduisant un consentement libre et éclairé. Quel que soit le motif de dispense, cette demande du salarié prend la forme d'une déclaration sur l'honneur qu'il remet à son employeur. Le salarié doit désigner dans sa déclaration l'organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. La déclaration doit également préciser les garanties auxquelles il renonce et comporter la mention selon laquelle il a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

930 Le salarié est tenu d'informer son employeur de tout changement de situation et ayant un impact sur cette dispense ; par exemple, qu'il est désormais couvert par un autre contrat en tant qu'ayant droit ou au titre d'un autre emploi.

940 En cas de contrôle, l'employeur doit être en mesure de présenter la dispense des salariés concernés pour justifier de la non adhésion des salariés aux garanties proposées.

Textes de référence : Articles L. 911-7, L. 911-7-1, R. 242-1-6, D. 911-2, D. 911-5, et D. 911-6 du code de la sécurité sociale, Loi « Evin » n° 89-1009 du 31 décembre 1989, Cass. soc., 4 janvier 1996, n° 92-41885

Chapitre 5 - Condition liée au caractère collectif des garanties de protection sociale complémentaire

Section 1 - Définition du caractère collectif des garanties

950 L'exclusion de l'assiette des cotisations sociales qui s'applique au financement patronal des garanties de protection sociale complémentaire bénéficiant aux salariés est conditionnée au caractère collectif de ces garanties.

960 L'appréciation du caractère collectif s'effectue au niveau de l'établissement ou de l'entreprise, selon que les garanties ont été établies à l'un ou à l'autre de ces niveaux (voir le chapitre 3 de la présente rubrique).

970 Le caractère collectif est respecté si les garanties couvrent l'ensemble des salariés ou si les garanties ne couvrent qu'une partie d'entre eux, sous réserve dans ce second cas qu'ils appartiennent à une ou plusieurs catégories dites « objectives » de salariés au regard du dispositif.

980 Pour constituer ces catégories, cinq critères limitatifs sont autorisés, lesquels peuvent également être combinés entre eux. Les modalités d'utilisation de ces critères dépendent toutefois de la nature des garanties mises en place.

Une catégorie objective est constituée selon deux modalités alternatives :

- de droit : la loi définit les situations constituant des catégories objectives ; on parle alors de « cadre général » ;
- par justification du caractère objectif : situations dans lesquelles il appartient à l'employeur de justifier que la ou les catégories établies permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées ; on parle alors de « cadre particulier ». (voir la section 2 du chapitre 3 de la présente rubrique).

Les différents cas de figure sont présentés dans le tableau dessous :

<table>
<tr><th></th><th>Critère 1</th><th>Critère 2</th><th>Critère 3</th><th>Critère 4</th><th>Critère 5</th></tr>
<tr><td></td><td>Catégories cadres / non cadres</td><td>Tranches de rémunération</td><td>Catégories des conventions collectives</td><td>Sous-catégories des conventions collectives</td><td>Catégories issues d'usages</td></tr>
<tr><td>Retraite</td><td colspan="3">Catégorie objective par la loi</td><td colspan="2" rowspan="3">Cadre particulier

(l'employeur doit justifier du caractère objectif)</td></tr>
<tr><td>Incapacité, invalidité, inaptitude, décès (B)</td><td colspan="2">Catégorie objective par la loi</td><td>Catégorie objective par la loi sous réserve que tous les salariés soient couverts (A)</td></tr>
<tr><td>Frais de santé</td><td colspan="2">Catégorie objective par la loi sous réserve que tous les salariés soient couverts (A)</td><td>Cadre particulier (l'employeur doit justifier du caractère objectif)</td></tr>
</table>

(A) L'utilisation des critères n° 1 et 2 pour des garanties « frais de santé » peut avoir pour effet de constituer une catégorie objective de salariés uniquement si l'ensemble des salariés sont couverts à titre obligatoire (sous réserve des cas de dispenses mentionnés au chapitre 4) par ce type de garanties.

Il en est de même lorsque le critère n°3 est utilisé pour des garanties d'incapacité, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès.

Si l'ensemble des salariés n'est pas couvert, le cas relève du « cadre particulier » pour lesquels il appartient à l'employeur de justifier du caractère objectif des catégories instituées.

(B)

L'utilisation des critères n° 1, 2 ou 3 ne peut avoir pour effet de constituer une catégorie objective de salariés par la loi pour la garantie décès que si ce dernier risque est associé à au moins un des trois risques suivants : incapacité de travail, invalidité, ou inaptitude. Cette restriction ne s'applique pas, par construction, dans le cas où la garantie décès couvre l'ensemble des salariés (puisqu'il n'y a alors pas constitution d'une catégorie de salariés).

Exemple :

Une entreprise met en place une garantie décès pour certains salariés déterminés par référence au plafond annuel de sécurité sociale (critère n° 2). Le caractère collectif sera reconnu :

- si l'entreprise met également en place une garantie incapacité de travail et/ou invalidité et/ou inaptitude ;

- ou si l'entreprise propose la seule garantie décès à l'ensemble de ses salariés.

Cette dernière condition ne s'applique pas lorsque la garantie décès est mise en place au bénéfice des cadres dans le cadre de l'application de l'article 1er de l'accord du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui prévoit l'obligation pour l'employeur de verser pour les cadres une cotisation égale à 1,5 % de la tranche 1 de rémunération pour la constitution d'avantages en matière de prévoyance affectée par priorité au risque décès (voir la section 2 du présent chapitre).

990 S'agissant des cadres particuliers, les différences dans les niveaux ou conditions de couverture mises en place par l'entreprise peuvent résulter :

- pour les garanties santé, d'un degré d'exposition à ce risque plus important des salariés de cette catégorie. Il convient de noter que si l'employeur a souscrit une couverture santé « standard » (remboursements des frais de consultation ou d'hospitalisation), l'ensemble des salariés est considéré exposé de manière identique au risque et il n'y a donc en principe pas lieu d'admettre une distinction dans le degré de couverture à partir des critères n° 3 à 5. Il reviendrait à l'employeur de prouver la justification de la couverture particulière d'une partie des salariés.
- pour les garanties invalidité/incapacité/décès, d'un degré d'exposition au risque plus important de certains salariés en raison de la nature du métier propre à la catégorie professionnelle en cause.

Exemple :

Une entreprise de boyauderie met en place un dispositif garantissant le versement d'une rente en cas d'incapacité de travail au bénéfice des seuls personnels d'atelier (donc à l'exclusion du personnel administratif et commercial). Cette situation s'analyse comme la constitution d'une catégorie de salariés par utilisation du critère n° 3, la convention collective applicable distinguant, comme premier niveau de classification, ces deux catégories de personnel. Tous les salariés ne sont pas couverts, ce cas relève des « cadres particuliers » pour lesquels il appartient à l'employeur de justifier du caractère objectif de la catégorie. La catégorie ainsi constituée est valide car l'employeur peut démontrer une exposition plus importante au risque d'incapacité des salariés couverts (exercice de l'activité dans les ateliers) par rapport aux salariés non couverts.

- pour les garanties de retraite supplémentaire, d'un niveau moyen de rémunération distinct : soit au bénéfice des catégories les mieux rémunérées (il s'agit alors de compenser l'existence d'un taux de remplacement moyen inférieur aux autres salariés), soit au bénéfice des catégories les moins bien rémunérées (il s'agit alors de compenser l'existence de revenus de remplacement inférieurs aux autres salariés). Les différences de traitement ainsi opérées devront toutefois être suffisamment proportionnées au regard des écarts moyens de rémunération qui les justifient. Ainsi, par exemple, le fait de réserver un dispositif de retraite supplémentaire aux seuls échelons supérieurs d'une catégorie de cadres (lorsqu'il s'agit bien d'une subdivision correspondant au critère n°4) devrait être généralement admis.
- pour les autres garanties consistant en un versement d'un revenu de remplacement (invalidité, incapacité) ou indemnisation (décès), d'un niveau moyen de rémunération distinct, s'agissant de la modulation du montant des prestations. En revanche, s'agissant de risques auxquels les intéressés sont exposés dans les mêmes conditions, il n'est pas possible d'exclure des salariés du bénéfice de certaines prestations.
- pour l'ensemble des garanties, de l'existence d'une couverture préexistante propre à certaines catégories de salariés. Il peut être admis qu'une couverture spécifique soit mise en place pour les catégories non ou moins bien couvertes, afin d'aboutir à une couverture de niveau équivalent entre l'ensemble des salariés de l'entreprise (cas, par exemple, des entreprises sous statut qui emploient des personnels hors statut, ou encore des catégories de personnel déjà couvertes dans le cadre d'une convention collective).

Exemple :

Une entreprise emploie des salariés de droit privé et des salariés relevant d'un statut réglementaire (et dans ce cadre, au titre du risque maladie, d'un régime spécial de sécurité sociale qui leur garantit une couverture santé plus avantageuse que celle dont bénéficient les salariés de droit privé dans le cadre du régime général). L'entreprise souhaite mettre en place des garanties supplémentaires de frais de santé pour l'ensemble des personnels affiliés au régime général équivalentes aux garanties déjà assurées par le statut des personnels statutaires.

L'employeur peut exclure ces derniers des garanties mises en place au sein de l'entreprise, en produisant une comparaison des garanties permettant d'établir que les deux catégories de salariés ainsi identifiées bénéficient de niveaux de garanties équivalents. Il démontre ainsi que chacune de ces deux catégories inclut des salariés placés dans une situation identique au regard des garanties en cause.

1000 Lorsqu'un changement de la situation professionnelle du salarié (prise de responsabilité, augmentation de sa rémunération) a pour conséquence de modifier son appartenance à une catégorie objective (passage du statut de non-cadre à cadre), le changement de catégorie s'opère lors du changement de situation.

1010 Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à une requalification des garanties s'il s'avérait que les catégories mises en place ont en réalité eu pour objectif d'accorder à un ou plusieurs salariés identifiés un avantage particulier.

Texte de référence : Article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale

Section 2 - Faculté de constitution des « catégories objectives »

A - Les cinq critères permettant de constituer une « catégorie objective »

1° Critère n°1 : L'appartenance aux catégories de cadres et de non cadres

1020 Pour l'utilisation de ce critère il est nécessaire de prendre en compte les dispositions du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective.

1030 Des catégories peuvent être constituées en s'appuyant sur les définitions issues des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Constituent une catégorie objective, les cadres ainsi définis :

- Les cadres au sens de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 précité ;
- L'ensemble constitué des personnels ci-dessus et les assimilés cadres au sens de l'article 2.2 du même accord ;
- L'ensemble constitué des cadres au sens de l'article 2.1, des assimilés cadres au sens de l'article 2.2 de l'ANI précité et certains salariés définis par une convention ou un accord de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, sous réserve que l'accord ou la convention soit agréé par la commission paritaire rattachée à l'association pour l'emploi des cadres - APEC (tout défaut d'agrément remet en cause l'exclusion de l'assiette de cotisations sociales). L'extension de la catégorie des cadres à des salariés non-cadres permet d'étendre les garanties dont bénéficient les salariés cadres aux salariés non-cadres. Un mécanisme similaire, non repris par l'accord ANI précité du 17 novembre 2017, avait été prévu à l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

En application du décret du 30 juillet 2021 précité, la définition des salariés concernés relève exclusivement de la compétence de la convention ou de l'accord de branche, professionnel ou interprofessionnel, lequel doit être agréé par la commission paritaire rattachée à l'APEC. Cette convention ou accord peut, sans conséquence sur le caractère collectif et obligatoire, laisser la possibilité aux entreprises entrant dans son champ d'application d'intégrer ou non les salariés ainsi définis dans la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire. Cette faculté doit être expressément mentionnée dans la convention ou l'accord agréé par la commission rattachée à l'APEC. Dans un tel cas, les entreprises sont libres d'inclure ou non les salariés concernés. En l'absence de cette mention, les entreprises sont tenues d'inclure les salariés ainsi définis.

1040 Constituent une catégorie objective les non-cadres qui n'entrent pas dans la définition retenue pour constituer une catégorie objective de cadres.

1050 Les cadres dirigeants, au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail, ne peuvent constituer en tant que tels une catégorie objective, à l'exception d'une catégorie constituée par l'utilisation des critères mentionnés au 3 et 4 de la présente section.

1060 La mention des catégories de « cadres » et « non cadres » sans autre précision dans un acte ne remet pas en cause le bénéfice des exclusions de l'assiette sociale si elle répond à la première définition (article 2.1 de l'ANI de 2017) donnée ci-dessus pour les cadres ou à la dernière définition donnée ci-dessus pour les non-cadres (ensemble des autres salariés).

Textes de référence : Article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, Article 2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres

1070

Remarque

Concernant l'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres par référence à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres (AGIRC) du 14 mars 1947, les éléments suivants sont à prendre en compte :

- Calendrier d'entrée en vigueur des dispositions du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 applicable à l'utilisation des références à la convention AGIRC du 14 mars 1947

Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, les actes de droit du travail en matière de protection sociale complémentaire peuvent utiliser, indépendamment de la date de leur conclusion, soit les références aux articles 4 et 4 bis et 36 de l'annexe I de la convention AGIRC du 14 mars 1947, soit les références aux articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres pour définir les cadres et les non-cadres afin de garantir le caractère collectif des garanties mises en place.

Du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2024, les actes de droit du travail instaurant des garanties collectives conclus avant le 1er janvier 2022 peuvent continuer d'utiliser les références aux articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I de la convention collective nationale du 14 mars 1947 relative à la prévoyance des cadres pour définir les cadres et les non-cadres, sans remise en cause du caractère collectif des garanties mises en place, à la condition que les stipulations portant sur le champ des bénéficiaires ne soient pas modifiées pendant cette période.

Les entreprises créées postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 30 juillet 2021 peuvent également bénéficier de cette tolérance si la branche professionnelle dont elles relèvent ne s'est pas encore conformée au décret.

Ainsi, pendant la période de tolérance, il est admis que constituent une catégorie objective les salariés cadres suivants :

- Les cadres au sens de l'article 4 de la convention AGIRC du 14 mars 1947 ;
- L'ensemble constitué par les personnels ci-dessus et les assimilés cadres au sens de l'article 4 bis de la convention AGIRC du 14 mars 1947 ;
- L'ensemble constitué des personnels mentionnés aux articles 4 et 4 bis susmentionnés, ainsi que les salariés mentionnés au §2 de l'article 36 de l'annexe I de la convention AGIRC du 14 mars 1947 qui pouvaient être affiliés à l'AGIRC ;
- L'ensemble des salariés anciennement affiliés à l'AGIRC.

Constituent également une catégorie objective les salariés non-cadres suivants :

- L'ensemble des salariés anciennement non affiliés à l'AGIRC ;
- Les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, à l'exception de ceux mentionnés au §2 de l'article 36 de l'annexe I et ceux de l'article 4 bis ;
- Les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 4 bis;
- Les ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise.

Lorsqu'il est fait mention de catégorie de « cadres » ou de « non cadres » sans autre précision (et notamment sans référence à la convention AGIRC), il est admis qu'il s'agit, respectivement, des ingénieurs, des cadres ainsi que des dirigeants affiliés au régime général et de l'ensemble des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise.

A compter du 1er janvier 2025, les actes instaurant les garanties dans l'entreprise devront être conformes avec les dispositions du décret du 30 juillet 2021.

Les entreprises peuvent conserver le régime social de faveur appliqué aux contributions patronales au financement des garanties de protection sociale complémentaire si elles relèvent de branches ayant, avant le 31 décembre 2024,

- signé un accord,
- demandé son extension et
- déposé une demande d'agrément recevable auprès de la commission APEC.

Pour les branches ayant obtenu un agrément de la commission APEC, la période de tolérance se poursuit pendant trois mois après obtention de l'agrément APEC et extension de l'accord.

En cas de refus d'agrément par la commission APEC, la branche disposera d'un délai de trois mois afin de renégocier un accord qui pourra de nouveau faire l'objet d'une demande d'agrément. En revanche, si la décision de l'APEC sur cette deuxième demande d'agrément était défavorable, la période de tolérance prendrait fin trois mois après cette décision.

Pour les autres entreprises, depuis le 1er janvier 2025, les actes instaurant les garanties dans l'entreprise doivent être conformes aux dispositions du décret du 30 juillet 2021.

Texte de référence : articles 4, 4 bis de la convention AGIRC 14 mars 1947 et article 36 § 2 de l'annexe 1 de la convention

2° Critère n°2 : Les tranches de rémunérations fixées par référence au plafond de la sécurité sociale

1080 Pour l'utilisation de ce critère, il est nécessaire de prendre en compte les disposition du décret du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective.

1090 En application de ce critère, peuvent constituer des catégories objectives :

a) D'une part, les salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 1, 2, 3, 4 ou 8 fois le plafond de la sécurité sociale (PASS) ;

b) D'autre part, en fonction du choix fait au point "a", ceux dont la rémunération est supérieure ou égale à 1, 2, 3 ou 4 fois le plafond de la sécurité sociale (PASS).

Ces catégories ne peuvent être constituées sur la base d'un autre multiple du PASS. Les salariés dont la rémunération est supérieure ou égale à 8 fois le PASS ne peuvent pas constituer à eux seuls une catégorie.

Ainsi, le choix de ce critère en référence au PASS aura pour conséquence de constituer une ou deux catégories.

1100 La rémunération prise en compte correspond à la rémunération brute annuelle soumise à cotisations en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Le plafond à retenir est celui applicable pour l'année en cours. La référence à un seuil de rémunération impose de ne distinguer que deux catégories.

De même, il n'est pas possible de constituer une catégorie objective avec un seuil de rémunération compris entre 1 et 4 fois le montant du PASS qui aurait pour effet distinguer trois catégories.

Exemple :

Les deux catégories suivantes pourront constituer des catégories objectives : les salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 4 fois le PASS (première catégorie) et les salariés dont la rémunération est supérieure à 4 fois le PASS (deuxième catégorie).

1110 L'utilisation des tranches de rémunération applicables aux calculs des cotisations de retraite complémentaire est admise pour les entreprises relevant des régimes suivants :

- la CNBF (Caisse nationale des barreaux français) au profit des avocats salariés : rémunérations inferieures à 42 507 € (valeur 2026) ou comprises entre 1 fois et 5 fois ce montant ;
- la CAVEC (Caisse vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes) en application de l'article L. 642-4 du code de la sécurité sociale : classe A dont le plafond est de 14 918 € jusqu'à classe I pour les revenus au-delà de 181 207 € en 2026 ;
- l'IRCANTEC (Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques) étant rappelé que ces tranches sont en pratique identiques aux tranches du régime complémentaire AGIRC-ARRCO.

1120 Les tranches de rémunérations fixées par référence au plafond de la sécurité sociale pour le calcul des cotisations aux régimes AGIRC et ARRCO en application de la convention AGIRC du 14 mars 1947 et de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961.

- Calendrier d'entrée en vigueur des dispositions du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 applicable à l'utilisation des références à la convention AGIRC du 14 mars 1947 et à l'accord ARRCO du 8 décembre 1961

Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, les actes de droit du travail en matière de protection sociale complémentaire instaurant des garanties collectives ou ceux portant modification du champ des bénéficiaires des garanties existantes, indépendamment de la date de leur conclusion, peuvent utiliser, pour définir des catégories de salariés, soit les seuils mentionnés à l'article 6 de la convention AGIRC du 14 mars 1947 et à l'article 13 de l'accord ARRCO du 8 décembre 1961, soit les seuils définis ci-dessous par référence au plafond de la sécurité sociale, sans remise en cause du caractère collectif des garanties.

Du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2024, les actes de droit du travail instaurant des garanties collectives conclus avant le 1er janvier 2022 peuvent continuer d'utiliser les seuils mentionnés à l'article 6 de la convention AGIRC du 14 mars 1947 et à l'article 13 de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, sans remise en cause du caractère collectif des garanties mises en place, à la condition que les stipulations portant sur le champ des bénéficiaires ne soient pas modifiées pendant cette période.

- Modalités d'utilisation des références à la convention AGIRC du 14 mars 1947

Compte tenu des différents seuils applicables aux régimes AGIRC et ARRCO en vigueur avant le 1er janvier 2019, pendant la période de tolérance peuvent constituer des catégories objectives :

- les salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 1, 3, 4 ou 8 fois le plafond de la sécurité sociale ;
- ceux dont la rémunération est égale ou supérieure à 1, 3 ou 4 plafonds ;

et, par tolérance, ceux dont la rémunération est soit inférieure ou égale, soit égale ou supérieure à 2 plafonds.

Textes de référence : Barème CNBF 2024, Barème CAVEC 2024, Tranches du régime complémentaire AGIRC-ARRCO

3° Critère n°3 : La place dans les classifications professionnelles définies par la convention de branche

1130 **Cas général**

Pour constituer une catégorie objective sur la base de ce critère, il convient de prendre en compte le premier niveau de classifications des salariés définis par la convention de branche dont relève l'employeur (ou l'accord professionnel ou interprofessionnel). La terminologie utilisée peut différer au sein de la convention : « classification », « catégorie », « niveau », etc. Il n'est toutefois pas possible de prendre en compte des catégories et classifications issues d'accords d'entreprises.

L'application du critère n° 3 ne doit pas être confondue avec la situation dans laquelle les garanties de protection sociale complémentaire sont issues d'un accord collectif dont le champ d'application lui-même est limité à certains salariés, conformément à la législation applicable en matière de négociation collective. Par exemple, des accords d'entreprise du secteur aérien applicables aux seuls personnels navigants techniques (article L. 6524-4 du code des transports) peuvent prévoir des garanties spécifiques à cette catégorie de salariés.

Pour l'utilisation de ce critère, seuls les niveaux de classification permettant d'identifier une catégorie professionnelle peuvent être retenus.

Ainsi, au sein d'une convention ou d'un accord professionnel, le premier niveau de subdivision relatif à la classification ne permet pas de constituer une catégorie s'il ne repose pas sur une distinction des fonctions exercées par les salariés, ce qui conduit alors à rechercher dans la convention collective l'existence d'une distinction plus structurante (ouvriers/ETAM/cadres…).

1140 **Cas particulier : identification de catégories tierces**

Lorsque, pour une branche d'activité donnée, deux conventions collectives distinctes sont applicables respectivement aux cadres et aux non-cadres, il y a lieu de raisonner de manière globale en tenant compte des deux textes. La classification professionnelle correspond en principe à la distinction cadres/non cadres s'il apparaît que la classification propre à chaque convention collective est comparable et qu'elle conduit à répartir les salariés cadres et non-cadres en deux sous-catégories comparables. A l'inverse, la classification professionnelle peut conduire à distinguer des catégories tierces s'il apparaît que l'une ou l'autre des conventions (en principe, celle applicable aux non-cadres) fait apparaître une distinction de même nature que celle existant entre cadres et non-cadres.

Exemple :

La convention collective Y classe les salariés en 5 « niveaux ». A chaque niveau correspondent plusieurs échelons fonctionnels de compétences, de contenu d'activité, de degré d'autonomie et de niveau de responsabilité :

- Niveau I : employés : 3 échelons fonctionnels ;
- Niveau II : employés qualifiés 1 : 3 échelons fonctionnels ;
- Niveau III : employés qualifiés 2 : 3 échelons fonctionnels ;
- Niveau IV : agents de maîtrise : 2 échelons fonctionnels ;
- Niveau V : cadres : 3 échelons fonctionnels.

Chaque niveau constitue une catégorie ou classification au sens du critère n° 3. Tel n'est pas le cas des échelons fonctionnels.

4° Critère n° 4 : les sous-catégories fixées par les conventions collectives

1150 Les sous-catégories correspondent aux niveaux de classification adoptés par la convention de branche dont relève l'employeur (ou l'accord professionnel ou interprofessionnel) à partir du premier niveau immédiatement inférieur à celui constituant le critère n° 3 ci-dessus et jusqu'au niveau le plus bas à condition que ces niveaux correspondent à une définition.

Ainsi, dans l'exemple du 3° de la présente partie A, échelon fonctionnel constitue une sous-catégorie.

Exemple : Dans la convention collective Z, la division s'opère de la façon suivante :

1er groupe : non-cadres (critère n° 3)						
Catégorie 1 (critère n° 4) Personnel d'exécution			Catégorie 2 Personnel qualifié ou d'encadrement			
classe 1 1 coefficient (critère n° 4)	classe 2 1 coefficient	classe 3 1 coefficient	classe 1 1 coefficient	classe 2 1 coefficient	classe 3 1 coefficient	classe 4 1 coefficient
3 types de fonctions	1 type de fonction	1 type de fonctions	1 type de fonction	2 types de fonction	2 types de fonction	2 types de fonction

2nd groupe : cadres (critère n° 3)					
Position 1 Cadres débutants (critère n° 4)	Position 2 Cadres stricto sensu		Position 3 Cadres confirmés		
coefficient 300	repère lettre A	repère lettre B	repère lettre A	repère lettre B	repère lettre C
	coefficient 360	coefficient 625	sous repère a) coefficient 450	coefficient 700	coefficient 900
			sous repère b) coefficient 545		
			sous repère c) coefficient 625		

Dans cet exemple, les deux groupes « cadres » et « non cadres » de la convention constituent une catégorie ou classification professionnelle au sens de la définition donnée pour le critère n° 3 ci-dessus. Les « catégories » pour les non-cadres et les « positions » pour les cadres peuvent constituer des sous-catégories (critère n° 4). Dans la mesure où les « classes » et « coefficients » pour les non-cadres sont définis par des types de fonctions, ils peuvent également constituer des sous-catégories (critère n° 4). En revanche, les repères et les coefficients des cadres ne constituent pas des sous-catégories car ils ne sont pas applicables à l'ensemble du groupe.

5° Critère n° 5 : l'appartenance aux catégories définies à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans une profession

1170 Ce critère peut être utilisé pour constituer une catégorie objective en s'appuyant sur :

- l'appartenance ou non de certains salariés à un champ d'application d'un régime légalement ou règlementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné,
- certaines catégories spécifiques définies par une convention collective,
- un accord de branche ou un accord national interprofessionnel de salariés caractérisant des conditions d'emploi ou des activités particulières,
- l'appartenance aux catégories définies à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession.

1180 L'usage peut être considéré comme valide si les salariés appartiennent par exemple :

- au champ d'affiliation à un régime légalement ou réglementairement obligatoire qui assure la couverture de ce même risque (cas, pour le risque maladie, des ressortissants du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle ou, pour le risque maladie ou vieillesse, des assurés de certains régimes spéciaux de sécurité sociale) ;

- au champ d'une convention collective ou d'un accord de branche ou inter-branches, lorsque cette convention ou cet accord n'est applicable qu'à une partie des salariés : par exemple, des salariés intermittents au sein d'une entreprise de spectacle, des salariés pigistes au sein d'une entreprise de journalisme, ou, au sein des entreprises de travail temporaire, des personnels permanents et des intérimaires ;

- au champ des travailleurs à domicile mentionnés à l'article L. 7413-2 du code du travail, sous réserve que la convention collective applicable au donneur d'ouvrage prévoie des dispositions spécifiques aux travailleurs à domicile (à l'inverse, si les travailleurs à domicile bénéficient des mêmes dispositions conventionnelles que les autres salariés couverts par la convention collective, ils ne peuvent constituer une catégorie) ;

- au champ des voyageurs, représentants et placiers selon la définition qu'en donne l'article L. 7311-3 du code du travail, à condition qu'ils n'entrent pas dans le champ de la convention collective applicable aux autres salariés ou qu'ils soient soumis à des dispositions spécifiques (s'ils bénéficient des mêmes dispositions conventionnelles que les autres salariés, ils ne peuvent constituer une catégorie) ;

- au champ des salariés détachés à l'étranger (maintenus au régime français de sécurité sociale) ou pour les garanties retraite des salariés impatriés bénéficiant de la dispense d'affiliation à l'assurance vieillesse prévue à l'article L.767-2 du code de la sécurité sociale.

1190 L'existence de l'usage s'apprécie au niveau de la profession et non de l'entreprise. Les trois conditions liées aux caractères de l'usage (constants, généraux et fixes) sont cumulatives.

1200

Cas particulier des mandataires sociaux

L'exclusion de l'assiette de cotisations sociales dont bénéficie le financement patronal des garanties de protection sociale complémentaire est réservée aux salariés, anciens salariés et ayants droit. La participation de l'employeur au financement des garanties applicables aux mandataires sociaux peut toutefois dans certaines conditions bénéficier de l'exclusion d'assiette.

En revanche, les mandataires sociaux ne peuvent, en tant que tels et à eux seuls, constituer une catégorie objective pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette de cotisations sociales.

- Les mandataires sociaux titulaires d'un contrat de travail

Les mandataires sociaux titulaires d'un contrat de travail bénéficient des mêmes garanties que l'ensemble des salariés ou, lorsque les garanties sont réservées à une ou plusieurs catégories établies dans les conditions rappelées ci-dessus, à raison de leur appartenance ou non, en tant que salariés, à cette ou ces catégories.

- Les mandataires sociaux non titulaires d'un contrat de travail

Les mandataires sociaux non titulaires d'un contrat de travail mais assimilés aux salariés en application de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale peuvent être rattachés au contrat liant l'entreprise à l'organisme assureur lorsqu'une décision du conseil d'administration, ou équivalent, de l'entreprise le prévoit. La copie du procès-verbal de la séance doit être laissée à disposition en cas de contrôle de l'URSSAF.

Si le dispositif est réservé à une ou plusieurs catégories de salariés, les mandataires ne peuvent alors être rattachés au dispositif, pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette de cotisations, que s'ils remplissent eux-mêmes le ou les critères retenus.

S'ils ne remplissent pas les critères, la contribution de l'employeur pour le financement des garanties du mandataire ne bénéficie pas de l'exclusion de l'assiette de cotisations sociales.

En l'absence de décision du conseil d'administration, ou équivalent, le mandataire social ne peut être rattaché à une catégorie bénéficiaire d'un régime de protection sociale complémentaire et bénéficier à ce titre de l'exclusion d'assiette de la contribution patronale correspondante que si cette catégorie est définie par référence au champ de l'ANI du 17/11/2017 relatif à la prévoyance des cadres, lequel vise expressément les mandataires sociaux à son article 2.1.

B - Conditions spécifiques de recours aux critères liés au temps de travail, à la nature du contrat, à l'âge ou à l'ancienneté du salarié

1210 De manière générale, il est rappelé qu'aucun critère discriminatoire ne peut bien entendu être retenu dans la constitution d'une catégorie objective.

1220 Pour constituer une catégorie objective permettant de bénéficier de l'exclusion de l'assiette de cotisations sociales, les catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail (temps plein, temps partiel), de la nature du contrat, de l'âge ou de l'ancienneté des salariés.

1230 Cette règle ne fait cependant pas obstacle à l'utilisation du critère n° 5 dès lors que les catégories créées relèvent d'usages constants généraux et fixes et regroupent exclusivement des salariés en contrat de travail à durée déterminée.

1240 Par ailleurs, l'utilisation de certains critères est conditionnée au respect de certaines conditions pour éviter toute discrimination.

1- L'ancienneté

1250 L'accès aux garanties (obligation de cotiser et accès aux prestations) peut être réservé aux salariés ayant plus de douze mois d'ancienneté pour les prestations de retraite supplémentaire et les prestations destinées à couvrir des risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès (ainsi que pour les garanties dépendance), et aux salariés de plus de six mois d'ancienneté pour les autres prestations, sous réserve des dispositions légales applicables. Ainsi, s'agissant des dispositifs de remboursement de frais de soins de santé, aucune condition d'ancienneté ne peut être appliquée.

2- Age minimal

1260 Le versement des prestations ne peut être subordonné à un âge minimal du salarié ou de ses ayants droit seulement si ce critère est en rapport direct avec l'objet même de la garantie. Par exemple, les garanties de retraite supplémentaire qui conditionnent le versement des prestations au fait que le salarié ait atteint l'âge légal de départ à la retraite sont admises. De même, sont admises les garanties prévoyant le versement d'une rente au conjoint survivant lorsque ce dernier atteint l'âge minimal ouvrant droit au versement d'une pension de réversion dans le régime général.

1270 Il est toutefois possible que l'accès à un dispositif de retraite supplémentaire puisse être limité aux salariés qui ne dépassent pas un certain âge dans le cas particulier où ce dispositif remplace un régime préexistant en cours de fermeture. Sont notamment visés ici les cas de création d'un régime de retraite à cotisations définies faisant suite à la fermeture d'un régime de retraite à prestations définies à droits aléatoires dit de « retraite chapeau ». La création d'un nouveau régime pour les personnes qui bénéficiaient du régime de « retraite chapeau » ne doit pas avoir pour objet de créer des droits nouveaux disproportionnés par rapport à ceux acquis dans leur ancien régime.

Il incombe alors à l'employeur de justifier que les droits créés par le nouveau régime sont identiques au régime ayant été fermé.

3- Date d'embauche

1280 L'introduction d'un critère relatif à la date d'embauche du salarié pourra être admise lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre de la fermeture d'un système de garanties retraite préexistant ayant pour objet de permettre à l'employeur de se conformer aux conditions légales et réglementaires d'exclusion d'assiette.

Lorsque l'employeur est en mesure d'établir qu'il se trouve dans ce cas de figure, le système préexistant étant maintenu au profit des personnes embauchées avant sa date de fermeture, le nouveau peut, sans remise en cause du caractère collectif, être réservé aux seules personnes embauchées à compter de la date de sa mise en place. Les contributions versées par l'employeur pour le financement de ces deux systèmes de garanties peuvent donner lieu au bénéfice de l'exclusion d'assiette.

Textes de référence : Articles L. 911-7, R. 242-1-1, R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale

C - Appréciation du caractère collectif en cas de combinaison de différents critères

1290 Pour l'appréciation du caractère collectif, il convient de tenir compte de l'ensemble des actes juridiques applicables (accords, décisions unilatérales de l'employeur ou projets d'accords ratifiés par référendum), en cas de pluralité d'actes (cf. chapitre 3).

Exemple :

Une entreprise met en place par accord des garanties prévoyance au profit des seuls agents de maîtrise, les cadres ayant été couverts précédemment pour le même risque dans le cadre d'un accord avec des garanties différentes. Un accord ultérieur couvre les ouvriers en prévoyance avec des garanties identiques à celles des agents de maîtrise. Les deux accords « agents de

maîtrise » et « ouvriers » permettent donc la couverture des non cadres et leurs garanties de prévoyance sont donc bien collectives.

D - Appréciation du caractère collectif en cas de modification de la situation juridique de l'entreprise

1300 En cas de modification de la situation juridique de l'entreprise, au sens de l'article L.1224-1 du code du travail, notamment dans le cadre d'une fusion ou d'une vente de l'entreprise, deux dispositifs différents peuvent être maintenus temporairement au sein de l'entreprise absorbante.

1. Dispositif mis en place par accord collectif dans la société absorbée

1310 Lorsque le dispositif concernant les salariés de l'entreprise absorbée a été mis en place par accord collectif, les contributions de l'employeur versées au titre de ce dispositif continuent d'être exclues de l'assiette des cotisations jusqu'à l'entrée en vigueur du texte conventionnel qui lui est substitué.

A défaut d'un tel texte, l'exclusion d'assiette est maintenue pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9 du code du travail, sauf clause prévoyant une durée supérieure.

Texte de référence : Article L. 2261-14 du code du travail

2. Dispositif mis en place par décision unilatérale ou référendum dans la société absorbée

1320 Lorsque le dispositif concernant les salariés de l'entreprise absorbée a été mis en place par décision unilatérale de l'employeur ou référendum, les contributions de l'employeur versées au titre de ce dispositif continuent d'être exclues de l'assiette des cotisations. Le dispositif subsiste chez le nouvel employeur jusqu'à sa dénonciation ou jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord collectif ayant le même objet.

A défaut de dénonciation ou d'adoption d'un texte conventionnel ayant le même objet, le dispositif continue de s'appliquer aux seuls salariés de l'entreprise absorbée, sans remise en cause du caractère collectif.

1330 Lorsque l'entreprise absorbée, au sein de laquelle il existait un dispositif de garanties collectives, devient un établissement distinct dans l'entreprise absorbante, il est possible de reconduire ce dispositif dans toutes ses dispositions par le biais d'un nouvel accord d'établissement.

Section 3 - Condition liée à la mise en place de garanties identiques au sein de chaque catégorie

1340 Les garanties doivent être les mêmes pour tous les salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie.

A- Garanties différenciées selon une catégorie objective

1350 Les différences de garanties ne remettent pas en cause le caractère collectif si elles traduisent l'existence de catégories objectives de salariés.

1360 Par exemple, si des garanties de prévoyance couvrant les cadres d'une entreprise (au sens du critère n° 1) varient en fonction de leurs tranches de rémunération, ces garanties sont considérées comme identiques puisque ces différences reposent sur un critère autorisé pour fonder une catégorie objective. L'appréciation du caractère identique des garanties doit s'effectuer par catégorie de salariés et non pas au niveau des actes qui instituent ces garanties.

B- Garanties différenciées selon la situation familiale

1370 L'exigence d'identité des garanties ne remet pas en cause les dispositifs dans lesquels les garanties varient selon la situation familiale de l'assuré (voir le chapitre 4 de la présente rubrique).

Exemple :

La branche des succursalistes de chaussures propose une garantie décès à ses salariés. En cas de décès du salarié, le montant du capital garanti (exprimé en pourcentage du salaire de référence), versé au bénéficiaire désigné, varie en fonction de la situation familiale du salarié.

Il s'élève à 70 % du salaire de référence si le salarié est célibataire ou divorcé, 80 % s'il est marié et une majoration de 10 % est ajoutée pour chaque enfant à la charge de l'assuré.

Dans cet exemple, la condition d'identité des garanties est respectée.

C- Garanties optionnelles

1380 Les salariés peuvent opter à titre personnel pour des garanties supplémentaires, sans remise en cause du caractère collectif des garanties « de base » offertes à tous les salariés. La contribution de l'employeur pour le financement des garanties supplémentaires optionnelles ne bénéficie alors pas de l'exclusion de l'assiette de cotisations sociales.

Exemple :

Un régime frais de santé prévoit des garanties couvrant le remboursement complémentaire des actes médicaux. Sur option, l'assureur prévoit une garantie renforcée en dentaire et en optique en fonction des besoins émis par le salarié par l'intermédiaire d'un questionnaire en ligne. La part de l'employeur finançant le 1er étage de remboursement proposé à tous les salariés couverts sera exclue de l'assiette mais pas celle versée au titre de l'option.

1390 En matière de prévoyance complémentaire (garanties frais de santé, garanties incapacité, invalidité, inaptitude, décès, dépendance), le fait de prévoir pour certains salariés des garanties plus favorables en fonction des conditions d'exercice de leur activité ne remet pas en cause le caractère collectif et l'exclusion de l'assiette de cotisations sociales. Comme précisé au 2° du A de la section 2 du chapitre 4 de la présente rubrique, il appartient à l'employeur de justifier du lien entre le caractère particulier de l'activité des salariés auxquels ces garanties sont réservées et la nature des garanties en cause.

Ainsi, un employeur peut prévoir, dans le cadre d'un régime frais de santé ouvert à tous les salariés, des garanties renforcées au titre d'un risque de santé auquel certains salariés sont davantage exposés en raison de leur activité.

Ce cas doit être distingué des régimes « optionnels » mentionnés ci-dessus, pour lesquels le financement patronal de la part optionnelle n'est pas exclu de l'assiette.

Section 4 - Condition de contribution identique de l'employeur au financement des garanties de l'ensemble de ses salariés

A- Uniformité du montant de la contribution

1400 Les contributions de l'employeur doivent être égales à une fraction de la rémunération ou à un montant uniforme pour l'ensemble des salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie objective au sens de la section 2 du présent chapitre.

B- Exceptions au principe d'uniformité du montant de la contribution

1410 Les cas suivants ne remettent pas en cause le caractère uniforme de la contribution :

1° L'employeur prend en charge l'intégralité des contributions des salariés à temps partiel et des apprentis lorsqu'en l'absence d'une telle prise en charge ces salariés seraient conduits à acquitter une contribution au moins égale à 10 % de leur rémunération brute (pour l'appréciation de ce seuil, il est tenu compte de l'ensemble des garanties de protection sociale complémentaire) ;

Exemple :

Un dispositif d'incapacité/invalidité amène un apprenti à acquitter une contribution égale à 6 % de sa rémunération brute. Par ailleurs, un dispositif couvrant les frais de santé l'amène à acquitter une contribution égale à 5 % de sa rémunération. En additionnant le financement des garanties invalidité et frais de santé, l'apprenti acquitte une contribution de 11 %. La prise en charge par l'employeur de la totalité de ces 11 % ne remet pas en cause le bénéfice de l'exclusion d'assiette du dispositif de prévoyance/frais de santé (sous réserve par ailleurs, du respect des autres conditions applicables).

La participation du comité social et économique au financement de la cotisation salariale est assimilée à une contribution de l'employeur et est éligible à l'exclusion de l'assiette de cotisations dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que cette dernière.

2° La modulation de la participation de l'employeur en fonction de la composition du foyer ;

Exemple :

Dans un contrat de prévoyance complémentaire santé, la contribution globale est fixée à 80 € pour les salariés isolés et à 107 € pour les familles. La contribution de l'employeur est fixée comme suit :

- salarié isolé : part employeur = 59 € / part salariée = 21 € ;

- famille : part employeur = 75 € / part salariée = 32 €.

3° La mise en place de taux croissants en fonction de la rémunération du salarié, dans la mesure où cette progression s'applique également à la contribution du salarié, pour les prestations de retraite supplémentaire, d'incapacité de travail, d'invalidité ou d'inaptitude.

Cette faculté est donc autorisée, sans remise en cause du bénéfice de l'exemption d'assiette, uniquement si la progression de la cotisation salariale est au moins aussi importante ou plus importante que celle de la contribution patronale.

Par ailleurs, le recours à des taux ou à des montants de contribution patronale décroissants en fonction de la rémunération est admis lorsque pour la part salariale ces taux ou montants sont croissants.

Le bénéfice de l'exemption d'assiette est accordé si la différence de taux ou de montant recouvre une différence entre des ensembles de salariés qui peuvent constituer une catégorie objective.

Exemple :

Un dispositif de retraite supplémentaire institué au bénéfice des cadres (critère n° 1) prévoit une modulation de la contribution de l'employeur de x% sur la part de la rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale et de y% sur la part de la rémunération égale ou supérieure au plafond de la sécurité sociale. Le dispositif est bien collectif et le financement patronal exclu de l'assiette des cotisations car les cadres dont la rémunération est inférieure au plafond ainsi que ceux dont la rémunération est égale ou supérieure au plafond peuvent constituer deux catégories distinctes (critère n° 2).

Il est admis de recourir à un dispositif qui combine, pour l'ensemble des salariés couverts, un taux et un montant forfaitaire selon l'une des trois modalités suivantes :

- contribution égale à la somme d'une part forfaitaire et d'une part proportionnelle à la rémunération ;

- contribution exprimée sous forme de taux mais avec un plancher et/ou un plafond de cotisations forfaitaires ;

- contribution calculée par différence entre un montant forfaitaire uniforme et le montant de la contribution du salarié calculé en pourcentage de sa rémunération.

Exemple :

Un dispositif de retraite supplémentaire prévoit pour l'ensemble des salariés une contribution patronale additionnant une part forfaitaire de 35 € avec une part proportionnelle égale à 2 % de la rémunération du salarié. Cela ne remet pas en cause le caractère collectif.

Exemple :

Un dispositif de retraite supplémentaire prévoit que la contribution de l'employeur est égale à 4 % de la rémunération, sans pouvoir être ni inférieure à 32 €, ni supérieure à 60 €. Cela ne remet pas en cause le caractère collectif.

Exemple :

Dans un dispositif « frais de santé », la contribution globale (salarié + employeur) est fixée forfaitairement à 45 € ; la contribution salariale est déterminée en pourcentage de son salaire (par exemple 1% du salaire) et la contribution employeur est déterminée par différence. Ainsi, pour un salarié dont la rémunération est de 1 500 €, sa participation est de 15 € ; la contribution de l'employeur est de 30 €. Pour un salarié dont la rémunération est de 2 500 €, la contribution de l'employeur est de 20 €.

4° La participation patronale au financement de la couverture peut être différenciée pour les salariés multi-employeurs, c'est-à-dire les salariés qui travaillent régulièrement et habituellement pour plusieurs employeurs.

Le caractère collectif des garanties n'est ainsi pas remis en cause lorsque, pour une garantie donnée, la contribution due par les différents employeurs fait l'objet d'un partage par quotes-parts entre chacun d'entre eux selon les conditions qu'ils déterminent conjointement. Le partage de la contribution ne doit pas nécessairement être prévu dans l'acte juridique instituant le régime de garanties complémentaires. En revanche le caractère collectif ne pourra être considéré comme respecté au regard du montant de la contribution patronale qu'à condition qu'il puisse être justifié, par tout moyen, de la situation « multi-employeurs » du salarié et de la répartition de la contribution patronale entre les employeurs concernés.

Textes de référence : Article R. 241-1-4, article R. 241-1-5 du code de la sécurité sociale

Chapitre 6 - Appréciation du caractère collectif et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail

1420 Sous certaines conditions, le maintien des garanties au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est suspendu conditionne le respect du caractère collectif et obligatoire.

1430

Conditions de mise en conformité des actes sur l'obligation de maintien des garanties de prévoyance

Pour la mise en conformité des actes instituant les garanties de prévoyance aux dispositions relatives à leur maintien en cas de suspension du contrat de travail, des modalités transitoires ont été prévues.

Ainsi, dès lors que le contrat collectif souscrit par l'entreprise est conforme au présent chapitre au 1er janvier 2023, le caractère collectif et obligatoire n'est pas remis en cause, et ce même si l'accord de branche, la convention collective ou l'accord d'entreprise ou référendaire n'est pas conforme aux dispositions qui lui sont applicables avant le 1er janvier 2025.

A compter de cette date, les accords de branche, conventions collectives ou accords d'entreprise devront être mis en conformité afin de garantir le maintien du caractère collectif et obligatoire.

S'agissant des garanties mises en place par décision unilatérale de l'employeur (DUE), le caractère collectif et obligatoire n'est pas remis en cause dans le cas d'une DUE non conforme au présent chapitre avant le 1er janvier 2023. Le contrat collectif souscrit par l'entreprise devra être conforme au présent chapitre à cette même date.

Pendant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, le caractère collectif et obligatoire ne sera pas remis en cause, nonobstant l'absence de mise à jour des actes de droit du travail instaurant les garanties dans l'entreprise et du contrat collectif souscrit par l'entreprise, dès lors que les salariés bénéficient effectivement des dispositions prévues par le présent chapitre.

En cas de contrôle, le caractère collectif des garanties souscrites par les employeurs au profit de leurs salariés pendant cette même période peut être attesté par la présentation du courrier de l'organisme habilité informant l'employeur du maintien effectif des garanties collectives conformément aux dispositions des A, B et C de la section 1, dans l'attente de la modification du contrat collectif.

Section 1 - La période de suspension du contrat de travail donne lieu à une indemnisation

A - L'obligation de maintien des garanties pour le bénéfice des exclusions

1440 Lorsque les contrats de travail de certains salariés sont suspendus qu'elle qu'en soit la cause (notamment lors de la survenance d'une maladie, d'une maternité, d'un accident ou en cas d'activité partielle ou d'un congé d'adoption) et que les salariés concernés sont indemnisés pendant cette période, le maintien des garanties de prévoyance (et de retraite supplémentaire dans certains cas) à leur bénéfice conditionne le respect du caractère collectif.

1450 Dans le cas où le salarié bénéficie soit d'un maintien de salaire, total ou partiel, soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers, le bénéfice de l'ensemble des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l'entreprise doit être maintenu pour les salariés et, le cas échéant, pour leurs ayants droit.

1460 Dans le cas du versement par l'employeur d'un revenu de remplacement :

- les garanties de prévoyance doivent être maintenues. Cela concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l'employeur (congé de reclassement, congé de mobilité…) ;
- les garanties en matière de retraite supplémentaire peuvent être suspendues ou maintenues, selon les conditions stipulées dans l'acte instaurant les garanties dans l'entreprise et du contrat, règlement ou bulletin d'adhésion.

B - Modalités de financement pendant la période de maintien des garanties

1470 Pour conserver le caractère collectif des garanties proposées par l'entreprise, la contribution de l'employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie objective dont relève le salarié au moment de la suspension et déterminée par la convention, l'accord, le référendum ou la DUE, doit être maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée (sauf s'il est prévu un maintien de la garantie à titre gratuit).

1480 Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit également acquitter la part salariale de la contribution, calculée selon les règles prévues par le régime. Si l'acte instituant les garanties dans l'entreprise prévoit que la garantie est maintenue à titre gratuit, il n'y a pas de contribution salariale.

1490 Néanmoins, l'application d'une répartition du financement des garanties entre l'employeur et le salarié plus favorable pour les seuls salariés dont le contrat est suspendu ne remet pas en cause le caractère collectif et obligatoire de ces garanties.

Exemple :

Au sein d'une entreprise, les salariés en activité versent une contribution pour le financement de leurs garanties de protection sociale complémentaire de 35 euros et les salariés dont les contrats de travail sont suspendus versent une contribution de 15 euros pour le financement des mêmes garanties (l'employeur prend en charge la part de 20 euros restante pour ces salariés). Cette répartition du financement ne remet pas en cause le caractère collectif et obligatoire des garanties dont bénéficient les salariés au sein de cette entreprise.

C - L'assiette des cotisations et prestations

Remarque
L'instruction interministérielle N° DSS/3C/5B/2020/197 du 16 novembre 2020 relative à l'application du maintien de certaines garanties de protection sociale complémentaire collectives aux salariés placés en activité partielle en conséquence de l'épidémie de covid-19 continue de s'appliquer jusqu'au 30 juin 2022.

1500 L'acte instituant les garanties dans l'entreprise peut prévoir des dispositions spécifiques relatives à l'assiette des cotisations et prestations en cas de suspension du contrat de travail.

1510

En l'absence de stipulations particulières dans l'acte instituant les garanties et lorsque l'assiette des cotisations et prestations du régime est calculée sur une base forfaitaire sans lien avec le montant des rémunérations perçues, cette assiette continue à s'appliquer en cas de suspension du contrat de travail.

1520 En l'absence de stipulations particulières dans l'acte instituant les garanties et lorsque le niveau des cotisations et prestations est fixé par référence à la rémunération versée, l'assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est le montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d'une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur).

1530 L'acte instituant les garanties peut prévoir le maintien des assiettes de cotisations et des prestations applicables antérieurement à la suspension du contrat de travail. Le caractère collectif et obligatoire des garanties n'est alors pas remis en cause, sous réserve qu'elles permettent d'assurer un niveau de prestations plus élevé au salarié, notamment en calculant les cotisations et prestations sur la base d'une reconstitution de la rémunération mensuelle des salariés soumise à cotisations de sécurité sociale (par exemple, en faisant la moyenne des rémunérations des 12 derniers mois). Cette modulation des assiettes peut ne concerner que certaines des garanties du régime de protection sociale complémentaire.

Exemple :

Pour un régime de remboursement de frais de santé des salariés, les contributions sont calculées sur une base forfaitaire égale au plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans ce cas, l'assiette de calcul des cotisations au titre d'un salarié placé en activité partielle, en congé de reclassement ou en congé de mobilité, reste inchangée pour la période concernée.

Exemple :

Pour un régime de prévoyance d'une entreprise, les contributions afférentes aux garanties décès, invalidité et incapacité de travail sont calculées sur la base de la rémunération des salariés soumise aux cotisations de sécurité sociale. L'accord d'entreprise qui a institué ces garanties peut prévoir que pour les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée :

- Les cotisations et prestations afférentes aux garanties décès et invalidité restent calculées sur la base de l'assiette précitée (reconstitution de la rémunération des salariés soumise à cotisations de sécurité sociale sur la base de la moyenne des 12 derniers mois) ;
- Les cotisations et prestations afférentes aux garanties d'incapacité de travail sont calculées sur la base de l'indemnisation d'activité partielle.

Exemple :

Pour un régime de prévoyance d'une entreprise, les cotisations et prestations sont calculées sur la base de la rémunération des salariés soumise à cotisations de sécurité sociale. Un salarié travaillant habituellement du lundi au vendredi est placé en activité partielle ou en activité partielle de longue durée à hauteur de 3 jours par semaine à compter du 16 mars 2026 (lundi, mardi et vendredi). Dans ce cas, la cotisation due au titre du mois de mars est ainsi reconstituée :

- Au titre de la période du 1er au 15 mars, application de l'assiette de calcul prévue par l'acte instaurant les garanties dans l'entreprise (rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale) ;
- Au titre de la période du 16 au 31 mars, les cotisations sont assises sur l'indemnité d'activité partielle complétée, le cas échéant, du complément employeur pour les jours pendant lesquels cette indemnité a été perçue par le salarié et sur la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale pour les jours où le salarié a été en activité.

Une décision unilatérale de l'employeur (DUE) peut prévoir que les cotisations dues au titre des salariés placés en activité partielle sont calculées sur la base d'une reconstitution de la rémunération mensuelle des salariés soumise à cotisations de sécurité sociale (moyenne des 12 derniers mois).

D - Calcul des limites d'exclusion des contributions

1540 Les contributions des employeurs pour le financement de la prévoyance des salariés dont le contrat de travail est suspendu sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale de chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas un montant égal à la somme de :

- 6 % du montant du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) ;
- et 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale auquel il convient d'ajouter 1,5 % du montant de l'indemnisation versée par l'employeur pendant la période de suspension du contrat de travail , ou, lorsque les contributions sont calculées sur la base d'une rémunération reconstituée, du montant de cette rémunération.

Le total ainsi obtenu ne peut excéder 12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (PASS).

Exemple :

Un salarié perçoit une rémunération soumise à cotisations sociales de 2 000 € par mois pour l'année 2026. Il est placé en activité partielle pour l'intégralité du mois d'avril et reprend son activité le 1er mai. L'assiette de la contribution est le montant de l'indemnité d'activité partielle.

La rémunération à prendre en compte est de 2 000 x 11 = 22 000 €.

L'indemnité d'activité partielle à prendre en compte est de 2 000 x 60 % = 1 200 €

Le montant total pour le calcul de la limite de l'exclusion de l'assiette des cotisations est donc de 23 200 € (22 000 +1 200). Cette somme n'intègre aucune contribution de retraite et de prévoyance soumise aux cotisations de sécurité sociale (régime facultatif ou ne présentant pas de caractère collectif).

La somme de 6 % du plafond de la sécurité sociale (2 884 € en 2026) et de 1,5 % du montant cumulant la rémunération et l'indemnisation versée par l'employeur pendant la période de suspension (348 €) est égale à 3 232 €. Ce montant étant inférieur à 12 % du plafond de la sécurité sociale (5 767 € en 2026), la limite d'exclusion d'assiette applicable au salarié est de 3 232 €.

Exemple :

Un salarié perçoit une rémunération en 2025 soumise à cotisations de 1 900 € par mois. En 2026, sa rémunération mensuelle soumise à cotisations sociales est de 2 000 €. Il est placé en activité partielle pour l'intégralité du mois d'avril et reprend son activité le 1er mai.

La convention collective prévoit que les primes des garanties santé sont calculées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale.

La rémunération à prendre en compte pour les périodes d'activité est de 2 000 x 11 = 22 000 €

Pour le mois d'avril, la somme à prendre en compte est égale à (9 x 1 900 + 3 x 2 000) / 12 = 1 925 €.

La montant total pour le calcul de la limite de l'année est de 23 925 €.

La somme de 6 % du plafond de la sécurité sociale (2 884 €) et de 1,5 % de la rémunération (359 €) est égale à 3 242 €. Ce montant étant inférieur à 12 % du plafond de la sécurité sociale (5 767 €), la limite d'exclusion d'assiette applicable au salarié est de 3 242 €.

Exemple :

Un salarié travaillant 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois, perçoit une rémunération soumise à cotisations de 2 000 € par mois, soit 13,19 € de l'heure. Au mois d'avril, il est placé en activité partielle avec une réduction horaire de 60 %.

Ainsi, sa rémunération pour les heures travaillées sera de 13,19 x 40 % x 151,67 = 800 €. Quelle que soit la rémunération moyenne des 12 mois précédents, il est possible de retenir un montant pour les heures chômées de 13,19 x 60 % x 151,67 = 1 200 €.

La rémunération à prendre en compte pour le mois d'avril est donc de 1 200 + 800 = 2 000 €.

Le montant total pour le calcul de la limite de l'exclusion de l'assiette des cotisations est donc de 2 000 x 12 = 24 000 €

La somme de 6 % du plafond de la sécurité sociale (2 884 €) et de 1,5 % de la rémunération (360 €) est égale à 3 244 €. Ce montant étant inférieur à 12 % du plafond de la sécurité sociale (5 767 €), la limite d'exclusion d'assiette applicable au salarié est de 3 244 €.

Section 2 - La période de suspension du contrat de travail n'est pas indemnisée

1550 Le bénéfice de l'exclusion d'assiette ne peut être remis en cause au motif que le dispositif n'organiserait pas le maintien des garanties au profit des salariés absents et qui ne bénéficient d'aucune indemnisation. Sont visés ici les salariés absents en raison d'une maladie, d'une maternité ou d'un accident ou pour des raisons autres que médicales, et dont le contrat de travail est suspendu.

Si l'employeur maintient toutefois les garanties, le caractère collectif n'est pas remis en cause.

1560 Lorsque les garanties de protection sociale complémentaire et la contribution de l'employeur sont maintenues, il y a lieu, pour pouvoir déterminer la limite d'exonération, de reconstituer une rémunération.

1570 Par mesure de simplification, la rémunération mensuelle à prendre en compte pour la détermination de l'assiette et le calcul de la limite d'exonération est égale au montant moyen des rémunérations perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ou la période de congé. Si l'assiette des cotisations et prestations du régime est calculée sur une base forfaitaire sans lien avec le montant des rémunérations perçues, cette assiette continue à s'appliquer.

1580 La couverture décès doit inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité.

Texte de référence : Article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques